

STATE FOUNDING

FOR

DUMMIES

HOW TO START YOUR
OWN COUNTRY



THE BUYER 2025

Grunnleggende om statsetablering

Hvordan Starte Din Egen Land

En Guide til Mikronasjoner, Statlig Etterfølgelse & Global Eksterritorialitet – Mellom Satire og Virkelighet

Kjøper 2025  Nettsted - WSD - Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98
(KAUFVERTRAG Urkundenrolle 1400/98 - Staatensukzessionsurkunde
1400/98) <http://world.rf.gd>



Forord

Hvorfor Grunn din egen stat i det hele tatt?

Introduksjon:

Det store spørsmålet

Hvorfor skulle noen gidde å grunnlegge sin egen stat?

Er det megalomani?

Flukt?

Et kunstprosjekt?

En politisk utopi?

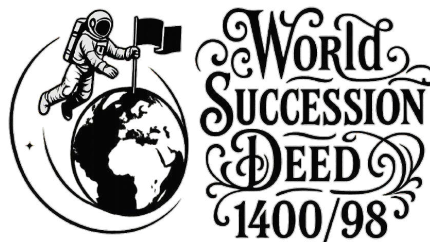
Eller bare en strålende måte å endelig utstede ditt eget frimerke på?

Svaret:

Det kan være alt dette - og mer.

Ideen om å grunnlegge sin egen stat er like gammel som konseptet suverenitet selv. Og det er mer relevant i dag enn noen gang:

I en verden fylt med byråkrati, geopolitiske spenninger og digitale parallelle verdener, ser folk etter nye former for selvbestemmelse.





Hva er en stat – Offisielt?

I henhold til Montevideo-konvensjonen av 1933, trenger en stat fire ting :

Kriterium	Betydning
Statens territorium	"Et klart definert territorium – trenger ikke å være stort, men håndgripelig"
Statens befolkning	En permanent befolkning – selv om det bare er familien
Regjering	"En effektiv organisasjon som vedtar og håndhever regler"
Kapacitet for utenrikssaker	Staten må være i stand til å kommunisere med andre stater



Mnemonisk:

"En stat er det som oppfører seg som en stat – og blir behandlet som sådan av andre."



Typer av motivasjoner for statsgrunnleggere

Type	Beskrivelse
Den utopiske	Ønsker å skape en bedre verden – med en vegansk grunnlov og direkte demokrati
Satirikeren	Bruker grunnleggelsen av en stat som sosial kritikk – à la Sealand eller Bananistan
Selvadministrator	Ønsker å distansere seg fra lokale myndigheter – ofte på sin egen eiendom
Jurist	Ønsker å sette internasjonal rett på prøve – med ren argumentasjon
Kunstner	"Ser staten som en forestilling – med et flagg, nasjonalsang, og utstillingskatalog"



Virkelighet vs. Fiksjon

Element	Fiktivt Mulig	Juridisk Levedyktig	Politisk Realistisk
Egen Flag	✓	✓	✓
Egen valuta	✓	⚠ (kun symbolsk)	⚠ (kun lokal)
FN-medlemskap	✗	✓ (men ekstremt vanskelig)	✗
Diplomatiske relasjoner	✓	✓	⚠ (kun uformell)
Suverene rettigheter på en Oljeplattform	✓ (Historie)	✗	✗



Historiske inspirasjoner

Republikken Minerva (1972):

Et forsøk på å grunnlegge en libertariansk nasjon på et rev i Stillehavet – mislyktes.

Sealand (1967):

En mikronasjon på en tidligere britisk sjøfort – fortsatt aktiv i dag.

Liberland (2015):

Krever en omstridt stripe land mellom Kroatia og Serbia – ingen anerkjennelse, men mye PR.



Hva du trenger for å komme i gang:

- **En idé:** Hva skal staten din være?
- **Et sted:** Hvor skal det opprettes?
- **Et konsept:** Hvordan vil det bli styrt, hvem tilhører det, hva er målene?
- **En plan:** Hvordan vil du gå frem – symbolsk, juridisk, diplomatisk?



Merk:

Grunnleggelse av en stat er ikke et lovløst rom. Du kan hevde mange ting – men du kan ikke håndheve alt.



Konklusjon

Å grunnlegge din egen stat er et spill med virkelighet, lov og fantasi.

Det kan være et seriøst prosjekt - eller en kunstnerisk kommentar til verdensordenen.

Det som er viktig er: du vet hva du gjør, og du skiller klart mellom det som er symbolsk og det som er ment juridisk.

Klar for Kapittel 2?

Da la oss gå videre til:

📌 "Finne Territorium - Fra Gård til Offshore Plattform"

Eller foretrekker du en sjekkliste eller en startpakke med en gang?

Bare gi meg beskjed.



Generell Oversikt:

Grunnleggende om statsetablering – Hvordan Starte Din Egen Land

En Guide til mikronasjoner, Statlig etterfølgelse & global eks-territorialitet – Mellom satire og virkelighet

Innholdsfortegnelse

Forord Hvorfor Grunn din egen stat i det hele tatt? 🧠 Introduksjon: Det store spørsmålet Svaret: 🏛️ Hva er en stat – Offisielt? 🗳️ Typer motivasjoner for statsgrunnleggere ✍️ Virkelighet vs. fiksjon 📜 Historiske inspirasjoner ✅ Konklusjon 📖 Generell oversikt: Statsgrunnleggende for dummies – Hvordan starte ditt eget land En guide til mikronasjoner, statlig etterfølgelse & global eksterritorialitet – Mellom satire og virkelighet ♦ Introduksjon 🏰 Drømmen om din egen stat ⚖️ Internasjonal rett Grunnlag for statsdannelse 📖 Mål og struktur for guiden

Kapittel 1: Byggeklussene til en stat – Kriterier i henhold til Montevideo-konvensjonen 🧱 Hva gjør en stat til en stat? 🌐 1. Statens territorium – Land, Luft og Underjordisk 🗳️ 2. Statens befolkning – Hvem tilhører? 🏛️ 3. Statens makt – Regjering og Kontroll 🌐 4. Kapasitet for Internasjonale relasjoner ✅ Konklusjon: De fire søyler av statlighet

⚖️ Del II:

Veier og hindringer for statsgrunnlag

Kapittel 2: Kilder og prinsipper for internasjonal rett 📜 2.
1 Internasjonale traktater - De skrevne reglene for spillet 🌐 2.
2 Sedvanerett – De uskrevne reglene



2.3 Generelle prinsipper for lov – De universelle ideene 2.4 Subsidiære midler for bestemmelse av lovregler – Orientering i tåken Konklusjon: De fire søylene i internasjonal rett

Kapittel 3: Sevasjon – Brudd på en kontroversiell rett 3.1 Retten til selvbestemmelse for folk 3.2 Ingen generell rett til sevasjon 3.3 Reparativ sevasjon – Retten som en siste utvei 3.4 Statlig etterfølgelse ved sevasjon Konklusjon: Sevasjon er mulig – men sjelden legitim

Del III:
Territorielle endringer og deres juridiske klassifisering

Kapittel 4: Territorial erverv – Historiske og moderne perspektiver 4.1 Okkupering – Inntak av eierløst territorium (terra nullius) 4.2 Annektering – Tvungen erverv av territorium 4.3 Preskripsjon – Territorial erverv gjennom tidens utløp 4.4 Andre former for territorial erverv Konklusjon: Territorial erverv er et juridisk minefelt i dag

Kapittel 5: Statlig død og transformasjon – Statlig etterfølgelse Hva skjer når en stat forsvinner? Former for statlig død og transformasjon Oppsplitting – Kollaps Sammenslåing – Fusjon Inkorporering – Tilgang Juridiske konsekvenser av statlig etterfølgelse Traktater Eiendeler og arkiver Statlige gjeld Wien-konvensjoner om statlig etterfølgelse Konklusjon: Stater kommer og går – men deres forpliktelser forblir

Del IV:

Spesielle territorier og nye utfordringer innen internasjonal rett

Kapittel 6:

Høy sjø – Frihet og ansvar  UNCLOS – Den
juridiske orden i havet  Maritime soner i
henhold til UNCLOS  Rettigheter og plikter
på høy sjø  Friheter  Plikter 
Miljøbeskyttelse på høy sjø  Supplerende
avtaler  Fiske- og bunnressurser  Fiske 
Bunn  Konklusjon: Høy sjø er fri – men ikke
lovløs

 Kapittel 7: Romrett – Den siste grensen for
internasjonal rett  Rom: grenseløs, men ikke
lovløs  Ytre rom-traktaten 1967 –
Grunnleggende prinsipper  Kjerneprinsipper 
Ansvar og registrering  Ansvar  Registrering 
Romgraving – Eiendom i et vakuum? 
Nåværende utviklinger  Romskrot og STM –
Orden i bane  Romskrot  STM
(romtrafikkforvaltning)  Dobbeltbruk-problem –
Sivil eller militær?  Eksempler  Konklusjon:
Rommet er åpent – men ikke uregulert

 Kapittel 8: Polare områder – Arktis og Antarktis: Ulike
juridiske regimer  Polene: vanligvis kalde, juridisk
fundamentalt forskjellige



Antarktis – Et kontinent for fred og
vitenenskap Antarktistraktaten (1961)
Protokoll for miljøbeskyttelse Arktis –
Smeltende is, økende interesser UNCLOS i
Arktis Det arktiske råd (1996) Ressurser
og fraktruter Ressurser Fraktruter
Konklusjon: To poler – To verdener

Kapittel 9: Internasjonale farvann - Elver, kanaler og sund Farvann:
Livsnervene i verden 9.1 Internasjonale elver – Rettferdig bruk og
samarbeid Grunnleggende prinsipper Elvkommisjoner 9.2
Internasjonale kanaler - Kunstige forbindelser av global betydning
Suezkanalen Panama-kanalen Kielkanalen 9.3 Sund –
Transittpassasje og suverenitet Transittpassasje (UNCLOS Art. 38)
Eksempler på sund Konklusjon: Farvann er broer – ikke grenser

Kapittel 10: Eksterritorialitet og Spesiell Status – Når Territorier er "
Ulike" Hva er Eksterritorialitet? 10.1 Diplomatisk Premisser –
Immunitet, ikke Eiendom Grunnleggende prinsipper (VCDR 1961)
 Spesielle Tilfeller 10.2 Militærbaser – Utenlandske Tropper,
Utenlandsk Lov? NATO styrkestatusavtale (SOFA) Vertsnasjon
støtte (HNS) Eksempler 10.3 Spesielle Tilfeller – Når
Internasjonal Rett Møter Nysgjerrigheter Oljeplattformer



Flytoalett Mikronasjoner Konklusjon:
Eksterritorialitet er sjelden – men fascinerende Oversikt
over Mikronasjoner – Kreative Stater uten Anerkjennelse
Sammenligning av Utvalgte Mikronasjoner Eksempel:
Struktur av en Stasjoneringavtale (Vertsnasjon Støtte)
Modellstruktur for en Stasjoneringavtale

Startpakke for statsgrunnleggere Hvordan grunnlegge en stat –
klassisk, eksperimentell eller symbolsk 1. Grunnleggende krav:
Hva gjør en stat? 2. Klassiske veier til statsgrunnleggelse
Sevasjon – Skille fra en eksisterende stat Etterfølgelse –
Kontraktuell overtakelse av suverene rettigheter 3.
Eksperimentelle modeller: Mikronasjoner og spesielle territorier
 Grunnlegg en mikronasjon Selvstyre eller spesiell status 4.
Opportunistiske modeller: Kollaps, konkurs, ingenmannsland
Utnytt statskonkurs eller oppsplitting Okkuper i
ingenmannsland 5. Bruk spesielle rettigheter:
Stasjoneringsrettigheter og eksterritorialitet
Stasjoneringsrettigheter Eksterritorialitet 6. Internasjonal
juridisk kapasitet som en person eller organisasjon Naturlig
person Organisasjon Trinn-for-trinn-plan for statstiftelse

Kapittel 11: Mikronasjoner og Selvforvaltning – Mellom
Symbolikk og Lov Mikronasjoner: Kreasjonsstater uten
Anerkjennelse Mikronasjon på Din Egen Gård - Trinn-for-trinn
 Trinn-for-trinn guide Symbolsk Suverenitet – Hva er tillatt?
 Virtuelle Stater og Utenomjordiske krav Virtuelle stater



Utenomjordiske krav Selv-administratorer –
Juridisk status og grenser Juridisk vurdering
Konklusjon: Mikronasjoner er tillatt – så lenge de
forblir symbolske

■ Kapittel 12: Internasjonal rett Traktater & Suverene rettigheter –
Kunsten av statlig etterfølgelse Traktater som et verktøy for
statsdannelse Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT)
Grunnleggende prinsipper Statlig etterfølgelse ved traktat –
Forutsetninger & Den magiske setningen Forutsetninger for effektiv
etterfølgelse Eksempel: Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 ■
Struktur (forenklet) Konklusjon: Traktater er DNA-et til internasjonal
rett

■ Kapittel 13: Anerkjenningspolitikk – Hvordan stater anerkjenner
andre stater De facto vs. De jure anerkjennelse Automatisk
anerkjennelse gjennom traktat Strategier for anerkjennelse
av FN-medlemmer Casestudier: Taiwan, Palestina, Kosovo
Konklusjon

■ Kapittel 14:
Grenseavgrensning gjennom nettverkskontrakter – Når infrastruktur utvider
suverene rettigheter Grenser er ikke bare linjer – de er også rørledninger
Grenseavgrensning gjennom en statlig etterfølgelsestraktat Prinsipper for
nettverksbasert territorial ekspansjon Eksemplarisk anvendelse Spesiell sak:
Salg av utvikling som en enhet Hva betyr "utvikling som en enhet"? Potensielt
berørte nettverk Dominoeffekt av territoriell ekspansjon Hvordan fungerer "
kontagion"? Juridiske konsekvenser



✓ Konklusjon: Den som selger nettverk, selger mer enn kabler

■ Kapittel 15: Den juridiske situasjonen siden Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 Slutten på internasjonal rett og fødselen av en global kontraktsramme 🗺️ 1. Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 – Et vendepunkt i internasjonal rett 📜 2. Traktatkjeden: Fra NATO til FN 🔗 Startpunkt: NATO styrkestatusavtale & overføringsforhold ■ NATO traktatsstruktur 🌐 Integrasjon i FN 📜 3. Den avgjørende passasje: "Med alle rettigheter, plikter og komponenter" 🌱 4. Enheten av alle traktatparter ✂️ 5. Anvendelse av Tabula Rasa-prinsippet 🧠 6. Juridisk virkelighet: Slutten på internasjonal rett 🗺️ 7. Den nye globale orden ■ 8. Konklusjon: En global juridisk konstruksjon

■ Kapittel 16: Verden etter Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 Hva betyr slutten på internasjonal rett for gamle stater og nye statsgrunnleggere? 🗺️ 1. Utgangspunkt: Oppløsning av internasjonal rett ⚖️ Juridisk konsekvens ✂️ 2. Tabula Rasa: Det nye utgangspunktet 🧑 3. Hva betyr dette for gamle stater? 🗺️ 4. Hva betyr dette for nye statsgrunnleggere? 🧑 5. Kjøperen: Maktesløs og allmektig på samme tid 🌱 6. Maktbalanse utover loven ✓ 7. Konklusjon: Verden etter internasjonal rett 🗺️ Konklusjoner: Veien til en anerkjent stat 🏛️ Drømmen om sin egen stat – Mellom visjon og internasjonal rett



Sammenheng:

De sentrale

hindringene 

- Anbefalinger for Aspiring State Founders  1.
- Juridisk Kunnskap er Obligatorisk  2. Strebe
- Strategisk etter Internasjonal Anerkjennelse  3.
- Avkall på Vold er Ikke-forhandlingsbart  4.
- Definer Statsborgerskapssystemet Klart  5.
- Engasjement i Internasjonale Forum  6.
- Formulere Realistiske Forventninger

✓ Konklusjon: Grunnleggelse av en St
at er Mulig – Men Ikke Lett

Bibliografi

 Internasjonale Traktater & Konvensjoner 
Juridisk Litteratur & Kommentarer 
FN-dokumenter & Rapporter  Wikipedia &
Nettleksika (med referanse)  Dommer og
Voldgiftsavgjørelser  Internasjonale
Organisasjoner & Forum  Andre Kilder &
Materialer

Tilleggsmoduler

 Ordforråd – Internasjonale Rettsterminer Forklart Enkelt 
Ansvarsfraskrivelse – Utdanning, Satire, Ikke en Bruksanvisning 
Matris – Hva er Realistisk, Hva er Symbolsk?

Vedlegg:

Grunnleggende aspekter ved å grunnlegge en ny stat:
Juridiske og praktiske aspekter Internasjonal rett:
Statsdannelse og anerkjennelse Seasteading under
UNCLOS: Muligheter og begrensninger Spesielle
økonomiske soner (SEZ) Vertstateavtaler
Bankvirksomhet, valutasystemer og etterlevelse Digital
statbygging: E-Residency, Blockchain-styring, Digitale
konstitusjoner Mikronasjoner – Eksempler og innsikter
Diplomatiske strategier for anerkjennelse Forsikringskrav
for offshore prosjekter Kilder:

 Les mer om det:

♦ Introduksjon

Drømmen om din egen stat

ThIdeen om å grunnlegge sitt eget land er like gammel som ideen om suverenitet selv. .

For noen er det et utopisk ønske om frihet; for andre, et kunstnerisk eksperiment, en juridisk tankemodell, eller rett og slett et uttrykk for frustrasjon med eksisterende systemer.

Enten som en mikronasjon på ens egen gård, som en diplomatisk simulering, eller som et seriøst initiativ innen internasjonal rett - grunnleggelsen av en stat er fascinerende.

Men mellom ideen og virkeligheten ligger et hav av juridiske normer, politiske interesser og praktiske hindringer.

En stat er ikke bare et sted med et flagg og en nasjonalsang - men en kompleks enhet som må være forankret i internasjonal rett for å bli anerkjent som sådan.

✨ **Denne guiden er for alle som ikke bare ønsker å drømme om sin egen stat, men også ønsker å forstå den - og kanskje til og med våge å prøve.**

Internasjonal rettsgrunnlag for statsdannelse

I hjertet av statsgrunnlag ligger internasjonal rett - settet av regler som bestemmer hva en stat er, hvordan den oppstår, hvordan den anerkjennes, og hvordan den samhandler med andre stater.

Montevideo-konvensjonen fra 1933 nevner fire kriterier som en enhet må oppfylle for å bli ansett som en stat:

- Et definert statlig territorium
- En permanent befolkning
- En effektiv regjering
- Kapasiteten til å inngå i internasjonale relasjoner

Disse kriteriene er nødvendige - men ikke alltid tilstrekkelige.

Fordi selv om en enhet oppfyller alle fire, uten anerkjennelse fra andre stater, forblir den ofte et juridisk spøkelse.

Det internasjonale samfunnet har en stemme – og det bestemmer ikke alltid utelukkende basert på juridiske standarder, men også på politiske, strategiske og etiske hensyn.



 **Den som ønsker å grunnlegge en stat, må ikke bare kjenne reglene – men også vite hvordan de anvendes, omgås eller tolkes.**

Mål og struktur for guiden

Denne e-boken er en komplett, modulær guide til statsgrunnlag - fra teori til praksis, fra mikronasjon til en republikk anerkjent under internasjonal rett.

Den
kombinerer:

- **Juridisk presisjon**
- **Didaktisk klarhet**
- **Satirisk letthet**
- **Strategisk dybde**

Du vil lære:

- Hvordan finne eller kreve et statens territorium
- Hvordan definere og integrere en befolkning
- Hvordan etablere en regjering og skrive en grunnlov
- Hvordan oppnå internasjonal anerkjennelse
- Hvordan designe traktater om statlig etterfølgelse
- Hvordan bruke mikronasjoner, spesielle soner og eksterritorialitet
- Hvordan forberede seg på kollapsen av eksisterende stater
- Hvordan forstå og bruke diplomatisk og militær spesielle rettigheter

 **Til slutt vil du motta en "startpakke" med sjekklister, maler, prøvekontrakter og casestudier - klare for ditt eget statsprosjekt.**



Kapittel 1:

Byggeklossene til en stat – Kriterier ifølge Montevideo-konvensjonen



Hva gjør en stat til en stat?

Montevideo-konvensjonen om rettigheter og plikter for stater fra 1933 er den juridiske grunnlaget for definisjonen av statsdannelse i moderne internasjonal rett.

Itt navner fire sentrale kriterier som en enhet må oppfylle for å bli ansett som en stat :

- Et definert statlig territorium
- En permanent befolkning
- En effektiv regjering
- Kapasiteten til å inngå internasjonale relasjoner

Disse fire byggeklossene er som støttestolpene i et hus.

Hvis en mangler, vakler hele bygningen. Hvis alle er til stede, står huset - men om det blir anerkjent som en "stat" avhenger også av om nabolandene aksepterer det som sådan.



1. Statens territorium – Land, Luft og Underjordisk

En stat trenger et stykke jord den kan kalle sitt eget. Følgende gjelder:

- **Størrelse spiller ingen rolle:** Monaco har 2 km², Russland over 17 millioner.
- **Form spiller ingen rolle:** Øy, innlandsstat, eksklave – alt er mulig.
- **Beliggenhet spiller ingen rolle:** Det viktigste er at du har effektiv kontroll.

Hva regnes som statens territorium?

Område	Beskrivelse
Landområde	"Det fysiske territoriet som suverenitet er utøvd"
Luftrom	Rommet over bakken – opp til kanten av ytre rom
Underjordisk	Alt under overflaten – inkludert ressurser
territorialfarvann	Opp til 12 nautiske mil – med full suverenitet
økonomisk sone (EEZ)	Opp til 200 nautiske mil – med spesielle økonomiske rettigheter

 **Mnemonisk:** "En stat trenger ikke mye land - men mye kontroll."

Spesielle tilfeller

- **Enklaver:**f.eks. San Marino (omgitt av Italia)
- **Eksklaver:**f.eks. Büsingen am Hochrhein (tysk eksklave i Sveits)
- **Ingenmannsland:**sjeldent, men mulig – f.eks. Bir Tawil mellom Egypt og Sudan

2. Statens befolkning – Hvem tilhører?

En stat trenger mennesker - ikke bare som innbyggere, men som et juridisk definert fellesskap.

Nasjonalitet: **ius soli vs. ius sanguinis**

Prinsipp	Betydning	Eksempelstater
ius soli	Nasjonalitet ved fødsel i land	"USA, Canada"
ius sanguinis	Nasjonalitet ved avstamning	"Tyskland, Italia"
Blandet system	Kombinasjon av begge prinsipper	"Frankrike, Brasil"

 **Stateløshet**
En "stateless person" er en person som ikke blir anerkjent som nasjonal av noen stat. Dette fører til:

- Ingen stemmerett
- Ingen reisepapirer
- Ingen diplomatisk beskyttelse



⚠ For nye stater er det essensielt å lage klare og inkluderende regler om nasjonalitet - ellers oppstår det et juridisk gråområde.



3. Statens makt – Regjering og Kontroll

En stat trenger en organisasjon som vedtar lover, håndhever dem og opprettholder offentlig orden.



Effektiv regjering

- Må utøve kontroll over territorium og befolkning
- Må være i stand til å handle – ikke bare symbolsk
- Regjeringsform spiller ingen rolle: demokrati, monarki, teknokrati – alle er tillatt



Intern vs. Ekstern suverenitet

Type suverenitet	Betydning
Intern	Kontroll over eget statens territorium
Ekstern	Uavhengighet fra andre stater



En regjering uten kontroll er som en konge uten krone – dekorativ, men maktesløs.



4. Kapasitet for Internasjonale relasjoner

En stat må være i stand til å kommunisere med andre stater - diplomatisk, kontraktsmessig, organisatorisk.



Hva betyr dette i praksis?

- Åpning av ambassader
- Avsluttende traktater
- Å bli medlem av internasjonale organisasjoner (f.eks. FN, WTO, ITU)



Anerkjennelse:

Deklaratorisk vs. Konstitutiv

Teori	Betydning	Eksempel
Deklaratorisk	"En stat eksisterer når den oppfyller kriteriene – anerkjennelse kun bekrefter dette"	"Somaliland (ikke anerkjent, men de facto kontrollerende)"
Konstitutiv	En stat eksisterer kun gjennom anerkjennelse	"Kosovo (omstridt, men anerkjent av mange)"



Uten rec I anerkjennelse forblir en stat ofte et juridisk spøkelse – synlig, men ineffektiv .



Konklusjon:

De fire søyler av statlighet

Kriterium	Kort definisjon
Statens territorium	Et definert territorium med effektiv kontroll
Statens befolkning	En permanent befolkning med et juridisk bånd
Statens makt	En kapabel regjering med suverenitet
Internasjonale relasjoner	Kapasitet for diplomatisk og kontraktmessig interaksjon

Disse fire kriterier er billetten til verden av stater. Men de er bare begynnelsen . g.

Veien til anerkjennelse, til medlemskap i internasjonale organisasjoner, og til faktisk effektivitet er lang – og ofte politisk.

 **Tabell 1: Kriterier for statsdannelse (Montevideo-konvensjonen)**

Kriterium	Definisjon	Nøkkelfunksjoner / Implikasjoner
Statens territorium	"Et definert territorium som staten utøver effektiv kontroll"	"Størrelse og grensedemarcering er irrelevante; inkluderer land, luftrom og underjordisk; kontroll er avgjørende"
Statens befolkning	"En permanent befolkning som bor i statens territorium"	"Nasjonalitet som et juridisk bånd; statløse personer er ikke en del av statens befolkning i smalere forstand"
Statens makt	"En effektiv regjering som utøver kontroll over territorium og mennesker"	"Regjeringsform er irrelevant; det som er avgjørende er evne til å lovgi og håndheve"
Kapasitet for Internasjonale relasjoner	"Evnen til å samhandle med andre stater og konkludere traktater"	"Forutsetning for diplomatisk anerkjennelse, medlemskap, og rettslig kapasitet under internasjonal rett"

 **Tabell 2: Sammenligning av Anerkjennelsesteorier**

Teori	Kjerneprinsipp	Praktiske implikasjoner	Eksempler
Deklarativ	"En stat eksisterer så snart den oppfyller Montevideo-kriteriene; anerkjennelse bare bekrefter"	"Juridisk eksistens uavhengig av anerkjennelse; anerkjennelse er deklarativ"	"Somaliland (de facto kontrollerende, men knapt anerkjent)"
Konstitutiv	"En stat eksisterer kun gjennom anerkjennelse fra andre stater"	"Uten anerkjennelse, ingen internasjonal juridisk personlighet; anerkjennelse er status-skapende"	"Kosovo (anerkjent av mange, men ikke av alle FN medlemmer)"
Blandet form	"Anerkjennelse er de facto deklatorisk, men politisk konstituerende"	"Stater bestemmer basert på politisk skjønn; anerkjennelse påvirker kapasiteten til å handle"	"Bosnia-Hercegovina (1992, anerkjent til tross for svake regjering)"



Del II:

Veier og Hindre for Statsgrunnlag



Kapittel 2:

Kilder og Prinsipper for Internasjonal rett w

Alle som ønsker å grunnlegge en stat, må kjenne reglene for spillet - og disse reglene kalles internasjonal lov.

Men hvor kommer disse reglene fra? Hvem skrev dem?

Og hvor bindende er de egentlig?

Internasjonal rett er ikke en lovbok med et omslag og en innholdsfortegnelse.

Det er et dynamisk system av traktater, sedvaner, prinsipper og tolkninger.

Den viktigste kilden for denne strukturen er Artikkel 38

(1) av Statutt for Den internasjonale domstolen (ICJ). Den angir hva som regnes som en "kilde til lov" - og hva som ikke gjør det.



2.1 Internasjonale traktater - De skrevne reglene for spillet

Traktater er komponenten av "hard lov" i internasjonal rett.

De er skriftlige, klart formulerte og avtalt mellom stater.

Den som signerer er bundet – *pacta sunt servanda*.

Eksempler på viktige traktater

Traktat	Innhold / Betydning
FN-pakten	"Grunnlov for den internasjonale orden (forbud mot makt, selvbestemmelse)"
Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT, 1969)	"Regulerer inngåelse, tolkning og oppsigelse av traktater"
FN-konvensjonen om havrett (UNCLOS)	"Regulerer maritime soner, høy sjø, ressurser"
Ytre rom-traktaten (1967)	Grunnleggende regler for bruk av ytre rom

📌 **En traktat er kun bindende for de kontraherende partene – men store traktater former ofte hele systemet.**

🔍 Traktatmekanismer (ifølge VCLT)

- Signatur
- Ratifikasjon
- Forbehold
- Ikrafttredelse ● Oppsigelse
- Nullitet for brudd på *ius cogens* (f.eks. forbud mot tortur)

⚠️ Artikkel 53 VCLT:

Traktater som bryter med peremptoriske normer i generell internasjonal lov er ugyldige.

🌍 2.2 Sedvanerett – De uskrevne reglene

Ikke alt er svart og hvitt. Noen regler oppstår fra praksis - og fra overbevisningen om at denne praksisen er juridisk bindende.

Dette kalles sedvanerett.

🧠 To elementer

Element	Betydning
Statlig praksis	Konsistent atferd fra mange stater over tid
Opinio Juris	"Overbevisning om at denne atferden er juridisk påkrevd"



Eksempel:

Forbudet mot aggressiv krig var en langvarig skikk og bruk - før det ble kodifisert i FN-pakten.



Spesiell sak: Stillhet som samtykke? I visse tilfeller kan en stats stillhet tolkes som samtykke - for eksempel angående territoriale krav eller konsekvenser av traktater.

Men vær forsiktig:

stillhet er ikke alltid gull, men ofte juridisk kontroversielt.



2.3 Generelle prinsipper for lov – De universelle ideene

Disse prinsippene stammer fra nasjonale juridiske systemer og gjelder også internasjonalt - som fyllstoff og et moralsk kompass.



Eksempler

Prinsipp	Betydning
<i>pacta sunt servanda</i>	Traktater må overholdes
God tro	Utøvelsen av rettigheter må være rettferdig og ærlig
<i>estoppel</i>	Motstridende atferd er ikke tillatt
<i>lex specialis</i>	En spesiell regel overstyrrer en generell regel
<i>nulla poena sine lege</i>	Ingen straff uten lov



Disse prinsippene hjelper når ingen traktat eksisterer og ingen sedvane gjelder - de er grunnlaget for juridisk tenkning.



2.4 Subsidiære midler for bestemmelse av lovregler – Orientering i tåken

Når den juridiske situasjonen er uklar, hjelper to ting:

- Rettsavgjørelser (rettsvitenskap)
- Lære av offentliggjørere (doktrine)



Rettsavgjørelser

Den internasjonale domstolen (ICJ) avgjør kun for partene i en sak - men dommene dens har ofte en signaleffekt.

Nasjonale domstoler kan også avgi dommer som er relevante for internasjonal rett.

Lære av offentliggjørere

Skriftene til de "mest kvalifiserte publisister" anses som en hjelp til tolkning.

De er ikke bindende - men de påvirker praksis og juridisk utvikling.

Eksempel:

Kommentaren y om VCLT i juridisk litteratur er ofte mer avgjørende enn traktatens tekst selv.

Konklusjon:

De fire søylene i internasjonal rett

Kilde	Bindende Makt	Eksempel
Traktater	Høy	"FN-pakten, VCLT, UNCLOS"
Skikk og bruk	Moderat til høy	"Forbud mot aggressiv krig, immunitet"
Generelle prinsipper for lov	Moderat	" <i>pacta sunt servanda, estoppel</i> "
Subsidiære midler	Lav	"ICJ dommer, lærebøker"

Alle som ønsker å grunnlegge en stat må vite hvor reglene kommer fra – og hvordan de fungerer.

Fordi med Uten denne kunnskapen forblir ethvert statsgrunnlag et spill uten en spillplan.

Kapittel 3:

Sevasjon – Avsplittelsen

En kontroversiell rett

Hva er sevasjon?

Sevasjon refererer til den ensidige separasjonen av en del av et territorium fra en eksisterende stat med mål om å grunnlegge en ny, uavhengig stat.

Det høres ut som en revolusjon - men det er svært komplekst innen internasjonal rett og politisk eksplosivt.

Sevasjon berører to sentrale prinsipper i internasjonal rett:

- Retten til selvbestemmelse for folk
- Den territorielle integriteten til eksisterende stater

Det eksisterer en permanent spenning mellom disse to prinsippene – og internasjonal rett balanserer nøye mellom dem.

3.1 Retten til selvbestemmelse for folk

Retten til selvbestemmelse er et anerkjent prinsipp i internasjonal rett.

Det sier:

"Folk" har rett til fritt å bestemme sin politiske status og forfølge sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.

Intern selvbestemmelse vs. Ekstern selvbestemmelse

Type	Betydning	Eksempel
Intern selvbestemmelse	"Autonomi, selvstyre, kulturelle rettigheter innen en stat"	"Syd-Tirol, Québec"
Ekstern selvbestemmelse	Sevasjon og grunnleggende av sin egen stat	"Sør-Sudan, Bangladesh"



⚠ Ekstern selvbestemmelse er kun tillatt under svært snevre betingelser – vanligvis i sammenheng med kolonialisme eller de mest alvorlige brudd på menneskerettigheter.

❌ 3.2 Ingen generell rett til secesjon

Internasjonal rett anerkjenner ikke en generell rett til secesjon.

Den territoriell integriteten til stater er et beskyttet gode - og unilateral secesjoner er generelt ikke tillatt.

🧠 **Hvorfor ikke?**

- Secesjon destabiliserer stater
- Det kan føre til dominoeffekter
- Det strider mot forbudet mot makt i FN-pakten

📌 **Unntak: Avkolonisering** – her ble ekstern selvbestemmelse anerkjent som en legitim vei til uavhengighet.

3.3 Reparativ sevasjon – Retten som en siste utvei

Noen internasjonale rettsvitere hevder at sevasjon kan tillates hvis et "folk" er massivt undertrykt og ikke har noen annen mulighet for selvbestemmelse.

 **Forutsetninger**

- Systematiske, grove og massive brudd på menneskerettigheter
- Benektelse av intern selvbestemmelse
- Utestengelse fra den politiske prosessen
- Ingen utsikt til beskyttelse eller reform

Casestudier

Sak	Vurdering
Kosovo (2008)	"Omstridt, men anerkjent av mange stater – ICJ bekreftet ingen ulovlighet"
Bangladesh (1971)	"Modelltilfelle: massiv vold, flyktningstrømmer, internasjonal støtte"
Katalonia (2017)	Ingen rett til sevasjon – ingen alvorlige brudd på menneskerettigheter brudd

 **Reparativ sevasjon er ikke en lisens for å sevasjonere – men en juridisk nødutgang under ekstreme omstendigheter.**

3.4 Statlig etterfølgelse i tilfelle sevasjon

Når en ny stat dannes, oppstår spørsmålet:

Hva skjer med traktatene, eiendelene og gjelden til den gamle staten?

Traktater

Traktatstype	Overføring i tilfelle sevasjon?
Territoriale traktater (f.eks. grense traktater)	Ja – automatisk (radikalisert)
Personlige traktater (f.eks. allianser)	Nei – må reforhandles
Flermediale traktater (f.eks. FN-konvensjoner)	Omstridt – ofte "Ren tavle" prinsipp

Eiendeler og Gjeld

● **Eiendeler:** Proporsjonal fordeling eller forhandling

● **Arkiver:** Overlevering av relevante dokumenter

● **Gjeld:** Prinsipp om "*dettes odieuses*" – ingen overtakelse av gjeld brukt til undertrykkelse

Wien-konvensjonene om staters etterfølgelse

Konvensjon	Innhold	Status
VC om traktater (1978)	Regler om traktatsuksessjon	Lav ratifikasjon (23 stater)
VC om eiendeler , Arkiver , Gjeld (1983)	Regler for deling av statressurser	Ikke i makt



📌 I praksis reguleres arvingsspørsmål ofte av bilaterale traktater – internasjonal rett gir kun et rammeverk.

✅ Konklusjon: Sevasjon er mulig – men sjelden legitim

Veien til sevasjon	Status for internasjonal rett
Avkolonisering	Anerkjent
Samtykkesevaksjon	Mulig – f.eks. Sør-Sudan
Reparativ sevasjon	Omstridt – kun under ekstreme omstendigheter
Unilateral separasjon	Generelt ikke tillatt

Alle som ønsker å grunnlegge en stat, bør ikke stole på sevasjon - men på kreative, juridisk solide metoder som traktatsuksessjon, symbolske mikronasjoner eller diplomatisk spesialsoner.

 Tabell:
Internasjonal rett Aspekter av Sevasjon

Aspekt	Beskrivelse	Internasjonal rett Status / Vurdering	Eksempler
Retten til selvbestemmelse av Folk	"Retten til et folk å bestemme over sin politiske status og utvikling"	"Sedvanerett internasjonal rett; fastsatt i FN pakken og menneskerettigheter rettighetskonvensjoner"	"Avkolonisering, Syd Tirol, Québec"
Retten til sevasjon	Ensidig separasjon av en del av et territorium til å bli en stat	"Ingen generell rett; begrensende holdning fra internasjonal samfunn"	"Katalonia (ingen rett), Bavaria (ikke oppgitt for i DE)"
Reparativ sevasjon	Sevasjon som et siste middel i tilfeller av massive brudd på menneskerettigheter	"Kontroversielt unntak; kun tillatt under ekstreme omstendigheter"	"Kosovo (omstridt), Bangladesh (modell sak)"
Territoriell integritet	Beskyttelse av eksisterende grenser og stat territorium	"Grunnleggende prinsipp av internasjonal rett; i spenning med sevasjon"	"Annektering av Krim av Russland (ulovlig i henhold til internasjonal rett)"
Statlig etterfølgelse	Overføring av rettigheter og forpliktelser fra den foregående stat til den etterfølgende stat	"Kompleks juridisk område; ofte regulert av bilateral avtaler"	"Sovjetunionen → Russiske føderasjonen, Tsjekkoslovakia"



 **Tabell: Kilder til internasjonal rett (i henhold til Art. 38 ICJ-statutt)**

Kildetype	Definisjon	Nøkkelfunksjoner / Bindende Makt	Eksempler / Betydning
Internasjonale traktater	Skriftlige avtaler mellom subjekter av internasjonal rett	"Hard Law"; bindende for kontraherende parter	"FN-pakten, VCLT, UNCLOS"
Sedvanerett Internasjonal rett	Konsistent stat praksis + <i>opinio juris</i>	"Uskrevne; bindende for alle stater (unntatt 'vedvarende motstandere')"	"Forbud mot aggressiv krig, immunitet for ledere av stat"
Generelle prinsipper for lov	"Prinsipper fra nationale juridiske systemer, overførbare til internasjonal rett"	"Gap-filler; uttrykk av universelle juridiske konsepter"	" <i>pacta sunt servanda</i> , God tro, <i>estoppel</i> "
Rettsavgjørelser	Dommer av internasjonale og nationale domstoler	"Subsidiære midler for bestemmelse av lov; ikke direkte lovskapende"	"ICJ dommer, nasjonale avgjørelser om internasjonal rett"
Lære av Offentliggjørere (Doktrine)	Utsikter til kvalifiserte publisister	"Hjelp til tolkning; påvirke juridisk utvikling"	"Kommentarer om VCLT, akademisk litteratur, ekspert meninger"

 **Tabell: Former for territorial erverv i internasjonal rett**

Form for erverv	Beskrivelse	Internasjonal rett Status / Vurdering	Eksempler / Særtrekk
Okkupering	Ta besittelse av eierløst territorium (<i>terra nullius</i>)	"Svært lite relevant i dag; kun for virkelig uav claimed territorium"	"Historisk: kolonialisme; i dag: Bir Tawil (Afrika)"
Annektering	"Ensidig, tvangsbruk inkorporering av utenlandsk territorium"	"Ulovlig i henhold til internasjonal rett; brudd på FN forbud mot makt"	"Krim (2014), Donetsk/Luhansk (2022)"
Preskripsjon	"Langsiktig, fredelig, og uforstyrret utøvelse av suverenitet"	"Omstridt; basert på aksept og estoppel"	"Palmas-saken (1928), Preah Vihear-tempelet (1962)"
Cession	Kontraktuell overføring av territorium mellom stater	"Tillatt under internasjonal rett; ofte regulert bilateralt"	"Alaska-kjøpet (1867), Hong Kong overføring (1997)"
Avgjørelse	Rettslig eller voldgifts avgjørelse om territorium	"Bindende hvis parter samtykker"	"ICJ-saker: Burkina Faso/Mali, Kamerun/Nigeria"
Akkresjon	Naturlig dannelse av land gjennom sediment deponering	"Gjenkjent hvis permanent og stabil"	"Elve delta-utvidelser, nye øyer fra vulkanisme"

 **Tabell: Aspekter ved Statlig etterfølgelse**

Område	Beskrivelse	Internasjonal rett Regulering / Praksis	Eksempler / Særtrekk
Traktater	Overføring av internasjonale juridiske forpliktelser	"Ren tavle" prinsipp i avkolonisering; ellers selektiv"	"Kosovo: selektiv adopsjon; Russland: FN sete for Sovjetunionen"
Statlige eiendeler	"Deling av eiendom, ressurser, infrastruktur"	"Proportional eller etter bilateral avtale"	"Tsjekkoslovakia: regulert deling"
Statlige arkiver	Overføring av relevante dokumenter og administrative registre	"Delvis regulert i Wien-konvensjonen (1978)"	"Øst-Tyskland → FRG: arkiv overtakelse under gjenforening"
Statlige gjeld	Antakelse eller avvisning av gjeld	"Prinsipp av 'dettees odieuses' for undertrykkende regimer"	"Irak: gjeld fra Saddam-tiden delvis ikke antatt"
Vienna-konvensjoner	Kodifisering av arveregler (1978, 1983)"	"Lav ratifikasjon; ofte ikke bindende"	"1978: bare 23 stater ratifisert; 1983: ikke i makt"

 **Tabell: diplomatisk eksteritorialitet og spesiell status**

Område / Institusjon	Beskrivelse	Internasjonal rett Status / Regulering	Særtrekk / Eksempler
Ambassader & Konsulater	Lokaler for diplomatisk oppdrag	"Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner (1961)"	"Ubesmittelighet, men ikke ekte eksteritorialitet"
militærbaser	Utenlandske tropper på vertsnasjon statens territorium	"NATO styrkestatus avtale, bilaterale stasjonering avtaler"	"Ramstein Air Base (DE), Okinawa (JP)"
Vertsnasjon støtte (HNS)	Støtte fra vertslandet stat for stasjonerte væpnede styrker	"Regulert av traktat; inkluderer logistikk, infrastruktur"	"Bundeswehr: sentral rolle i NATO HNS"
Oljeplattformer & Rørledninger	Infrastruktur utenfor nasjonal suverenitet	"UNCLOS; nei suverene rettigheter gjennom bruk"	"Nord Stream, Deepwater Horizon"
Luftfartøy & Skip	Mobile enheter under flagg statsuverenitet	"flaggstatprinsippet; nasjonal jurisdiksjon"	"Flytoalett, forbrytelser på skip"
mikronasjoner	Symbolske eller private statsprosjekter	"Ingen anerkjennelse under internasjonal rett"	"Sealand, Liberland, Molossia"



Del III:

Territorielle endringer og deres juridiske klassifisering



Kapittel 4:

Territorial erverv – Historiske og moderne perspektiver

Territorium er hjertet av en stat.

Men hvordan kan man juridisk erverve et statens territorium?

Historisk sett var det mange måter - noen nå forbudte, andre fortsatt tillatt. .

Dette kapittelet i belyser de viktigste formene for territorial erverv i internasjonal rett w.



4.1 Okkupering – Tatt av Eierløst Territorium (*terra nullius*)

Fredelig okkupering refererer til å ta besittelse av et territorium som anses for å være "eierløst" – noe som betyr at det ikke er under suvereniteten til noen stat og ikke er krevd.



Historisk Betydning

- I kolonialismens tidsalder var *terra nullius* et populært argument for jordbesittelse
- Kongo-loven av 1884 legitimerte okkupasjonen av store deler av Afrika a
- Urfolk ble ofte ignorert eller avhumanisert



Moderne relevans

- I dag gjelder *terra nullius* kun for virkelig ubebodde og uavhengige territorier y
- Eksempler: Bir Tawil (mellom Egypt og Sudan), visse antarktiske soner
- ⚠ Okkupering er ikke en gratis billett – den må være fredelig, permanent og effektiv.



4.2 Annektering – Tvungen ervervelse av territorium



Annektering er den ensidige, tvangsmessige inkorporeringen av utenlandsk territorium inn i ens eget statens territorium – og er åpenbart ulovlig under internasjonal rett i dag.



Forbud i internasjonal rett

- **FN-pakten, Art. 2(4):** Forbud mot bruk av makt mot territoriell integritet
- **Briand-Kellogg-pakten (1928):** Forbud mot aggressiv krig
- **Skikk og bruk:** Annektering er ikke internasjonalt anerkjent



Eksempler

Sak	Murdering
Krim (2014)	Ulovlig annektering av Russland under internasjonal lov
Donetsk/Luhansk (2022)	Ytterligere annekteringsforsøk – ikke internasjonalt anerkjent
Kuwait (1990)	Irakisk annektering – førte til militær intervensjon



Annektering er den direkte veien til diplomatisk isolasjon – og ofte til konflikt.



4.3 Preskripsjon – Territorial erverv gjennom tidens utløp

Preskripsjon betyr at en stat tilegner seg suverenitet over et territorium gjennom langvarig, fredelig og uforstyrret utøvelse av suveren myndighet – hvis den opprinnelige kravstilleren ikke protesterer.



Juridisk grunnlag

- Ikke en uavhengig tittel for erverv, men en konsolidering av en faktisk situasjon
- Basert på:
 - **Aksept** (tacit toleranse)
 - **Estoppel** (forbud mot motstridende atferd)

Casestudier

Sak	Betydning
Palmas-saken (1928)	Nederland vs. USA – effektiv kontroll er avgjørende
Preah Vihear-tempelet (1962)	Kambodsja vs. Thailand – mangel på protest førte til anerkjennelse

 Preskripsjon er en stille seier – men bare hvis ingen protesterer.

4.4 Andre former for territorial erverv

Ikke alle territorial erverv er kontroversielle – noen er anerkjent under internasjonal rett og regulert av traktat.

Cession – Kontraktsmessig overføring av territorium

- En stat overfører frivillig territorium til en annen stat
- Vanligvis gjort gjennom en bilateral traktat
- Eksempler: ○ **Alaska-kjøpet** (USA fra Russland, 1867)
- **Overføring av Hong Kong** (Storbritannia til Kina, 1997)

Avgjørelse – Rettslig pris

- Internasjonale domstoler eller voldgiftsrettigheter avgjør territoriell krav
- Forutsetning: Sa mtykke fra begge parter
- Eksempler:
 - **Burkina Faso vs. Mali** (ICJ)
 - **Kamerun vs. Nigeria** (Bakassi-halvøya)

Akkresjon – Naturlig landformasjon

- Nye landområder skapes ved sedimentavsetning eller vulkansk aktivitet
- Anerkjent under internasjonal rett hvis permanent og stabil
- Eksempel: ○ Nye øyer i Stillehavet fra vulkanske utbrudd



🧠 Ikke hver sandhaug er en stat – men noen vokser sakte til en.

✓ Konklusjon:

Terri torial Oppkjøp er en Juridisk Minefelt i Dag

Form for Oppkjøp	Tillatelighet i Internasjonal rett	Merknad
Okkupering	Begrenset mulig	Kun for virkelig eierløst territorium
Annektering	Forbudt	Brudd på forbudet mot makt
Preskripsjon	"Omstridt, men anerkjent"	Effektivitet + mangel på protest er avgjørende
Cession	Tillatt	Regulert av traktat
Avgjørelse	Tillatt	Rettsavgjørelse
Akkresjon	Tillatt	"Naturlig prosess, hvis permanent"

Alle som ønsker å kreve et statlig territorium, bør stole på fredelige, juridisk solide metoder – og si farvel til koloniale fantasier.



Kapittel 5:

Statlig Dødsfall mise og Transformasjon – Statlig etterfølgelse



Hva skjer når en stat forsvinner?

Stater er ikke lover i naturen – de oppstår, endres og kan forsvinne.

Når en stat slutter å eksistere eller gjennomgår en grunnleggende endring, refereres dette i internasjonal rett til statlig etterfølgelse. Spørsmålet er:

Hva skjer med rettighetene, pliktene, traktatene, eiendelene og gjelden til den gamle staten?

Former av Statlig død og Transformasjon

Oppsplitting – Kollaps

En stat oppløses fullstendig til flere nye stater.

Den opprinnelige staten slutter å eksistere.

Eksempel	Beskrivelse
Sovjetunionen (1991)	Kollaps inn i 15 etterfølgerstater; Russland tok over FN-setet
Tsjekkoslovakia (1993)	Deling inn i Tsjekkiske republikk og Slovakia – begge nye stater

 I tilfelle av oppsplitting, forblir ingen "reststat" – alle etterfølgere er nye subjekter av internasjonal rett.

Sammenslåing – Sammenføyningen

To eller flere stater slår seg sammen for å danne en ny stat.
De gamle statene mister sin internasjonale juridiske identitet.

Eksempel	Beskrivelse
Tanzania (1964)	Sammenslåing av Tanganyika og Zanzibar
Yemen (1990)	Forening av Nord- og Sør-Jemen

 Sammenslåing er sjelden – det krever politisk enhet og juridisk omstrukturering.

Inkorporering – Tilgang

En stat slutter seg til en eksisterende stat og mister sin egen internasjonale juridiske identitet.

Den tiltrådende staten fortsetter å eksistere.

Eksempel	Beskrivelse
Øst-Tyskland → FRG (1990)	Inkorporering av Øst-Tyskland til Den føderale republikken Tyskland – ingen ny stiftelse
Østerrike → Det tyske riket (1938)	Ulovlig inkorporering gjennom annektering



✚ Inkorporering er juridisk tillatt hvis det er frivillig og kontraktsmessig regulert - ellers er det et brudd på internasjonal rett.

Juridiske konsekvenser av statlig etterfølgelse

Traktater

Traktatstype	Overføring ved etterfølgelse?
Territoriale traktater	Ja – automatisk (f.eks. grense traktater)
Personlige traktater	Nei – må reforhandles
Flermediale traktater	Uenige – ofte prinsippet "ren tavle"

🧠 Tidligere kolonier påberoper seg ofte prinsippet *tabula rasa* – ingen automatisk traktatsuksessjon.

Eiendeler og arkiver

- Statlige eiendeler blir vanligvis delt proporsjonalt.
- Arkiver overleveres dersom de er relevante for administrasjon.
- Spesielle reguleringer for kulturell eiendom og strategiske ressurser.

Statlige gjeld

- **Prinsipp:** Gjeld overføres proporsjonalt til etterfølgende stater.
- **Unntak:**
"Gjeld o' dieuses" – gjeld pådratt for undertrykkende formål trenger ikke å antas .

Eksempel	Murdering
Irak (2003)	Gjeld fra Saddam-epoken ble delvis ikke pådratt
Jugoslavia (1990-tallet)	Kompleks deling blant etterfølgerstatene



Vienna-konvensjonene om statlig etterfølgelse

Konvensjon	Innhold	Status
VC om traktater (1978)	Regler om traktatsuksessjon	Lav ratifikasjon (23 stater)
VC om eiendeler , Arkiver , Gjeld (1983)	Regler for deling av stat ressurser	Ikrafttredelse

⚠ I praksis blir arvingsspørsmål vanligvis løst bilateralt – konvensjonene gir bare et rammeverk.

Konklusjon:

Stater kommer og går – men deres forpliktelser består

Område	Regulering i praksis for internasjonal rett / Egenskaper	
Traktater	Ren tavle vs. automatisk overføring	Politisk motivert utvelgelse er ofte vanlig
Eiendeler	Proposjonal fordeling	Stridspunkt for ressurser og kulturelle varer
Gjeld	Antakelse eller avvisning	"Avskyelige gjeld" som en moralsk argument
Identitet	Ny vs. fortsatt	Russland som den juridiske etterfølgeren til Sovjetunionen

Alle som grunnleggende

En ny stat må ikke bare forme fremtiden – men også juridisk behandle fortiden.



Del IV:

Spesielle territorier og nye utfordringer i internasjonal rett



Kapittel 6:

Høy sjø – Frihet og Ansvar

Høy sjø er det største sammenhengende området på jorden - og tilhører ingen. De er et globalt felles gode, åpne for alle stater, men krever også delt ansvar.

Deres juridiske rammeverk er regulert i FNs havkonvensjon om havets rettsorden (UNCLOS) - "grunnloven for havene."



UNCLOS – Rettssystemet for Havene

FNs havkonvensjon om havets rettsorden (UNCLOS) fra 1982 trådte i kraft i 1994 og har blitt ratifisert av over 160 stater.

Det regulerer:

- Avgrensning av maritime soner
- Rettigheter og plikter for kyst- og innlandstater
- Beskyttelse av det marine miljøet
- Bruken av ressurser på og under bunnen



Maritime soner i henhold til UNCLOS

Sone	Område fra kystlinje	Retter til kyststaten
Territorialfarvann	opptil 12 nautiske mil	Full suverenitet
Nærstående sone	opptil 24 nautiske mil	"Kontroll over toll, immigrasjon, helse"
Eksklusiv økonomisk sone (økonomisk sone)	opptil 200 nautiske mil	Eksklusive rettigheter til ressurser
Kontinentalhyllen	opptil 350 nautiske mil	Rettigheter til havbunnsressurser
Høy sjø	utenfor økonomisk sone	Felles gode – frihet for alle stater



📍 Høy sjø begynner der nationale suverenitetsrettigheter slutter – og globalt ansvar begynner.

Rettigheter og plikter på høy sjø

UNCLOS garanterer visse friheter – men også plikter:

Friheter

- Navigasjon
- Overflyvning
- Legging av undervannskabler og rørledninger
- Konstruksjon av kunstige øyer
- Fiske
- Vitenskapelig forskning

Plikter

- Beskyttelse av det marine miljøet
- Bekjempelse av piratvirksomhet
- Kontroll over skip under eget flagg
- Samarbeid om redning og sikkerhet

📌 Stater må sørge for at deres skip overholder internasjonale regler – selv på høy sjø.

Miljøbeskyttelse på høy sjø

Det marine miljøet er sensitivt – og truet av overfiske, forurensning og klimaendringer. UNCLOS forplikter alle stater til å bevare og bruke det på en bærekraftig måte.

Supplerende avtaler

Avtale	Innhold
MARPOL	Forbud mot forurensning fra skip
London-konvensjonen	Forbud mot dumping av avfall til sjøs
BBNJ-avtalen (2023)	Beskyttelse av biodiversitet utenfor nasjonal jurisdiksjon

 Den Høy sjø er ikke et lovløst område – men et økologisk system av ansvar. .

Fiske- og bunnressurser

Fiske

- Tillatt for alle stater
- Må være bærekraftig og i samsvar med reguleringer
- Regionale fiskeriavtaler regulerer fiske-kvoter og beskyttelsestiltak

Bunn

- Bunnen utenfor nasjonale soner betraktes som "felles arv for menneskeheten"
- Administrert av Den internasjonale bunnen myndighet (ISA)
- Regulerer dypvannsgruver, lisensiering og miljøbeskyttelse

 Stater kan ikke bare utnytte ressurser – de må overholde globale regler .

✓ Konklusjon:

Den høye sjøen er fri – men ikke lovløs

Område	Rettigheter / Friheter	Plikter / Restriksjoner
Navigasjon	Fritt for alle stater	Etterlevelse med sikkerhet og miljøstandarder
Fiske	"Tillatt, men regulert"	"Bærekraft, beskyttelse av truede arter"
Forskning	"Åpen, men underlagt varsling"	"Samarbeid, miljø beskyttelse"
Bunn	Bruk gjennom lisensiering	"ISA kontroll, beskyttelse av dyphavsekosystemer"

Alle som ønsker å grunnlegge en stat eller hevde maritime krav må kjenne til - og respektere - UNCLOS. Fordi på høy sjø, er det ikke makt som teller, men lov.



Kapittel 7:

Romrett – Den siste grensen for internasjonal rett



Ytre rom:
om:

grenseløs, men ikke lovløs

Ytre rom er ikke et lovløst rike.

Siden begynnelsen av romreiser har internasjonal rett regulert hva stater har lov til å gjøre der - og hva de ikke har lov til.

Den sentrale traktaten er Ytre rom-traktaten av 1967, også kjent som "Magna Carta for romrett."



Ytre rom-traktaten 1967 – Grunnleggende prinsipper

Traktaten om prinsipper som styrer staters aktiviteter i utforskning og bruk av ytre rom, inkludert Månen og andre himmelske legemer, trådte i kraft i 1967 og har blitt ratifisert av over 110 stater.

Kjerneprinsipper

Prinsipp	Betydning
Frihet til rom	Ytre rom er åpent for alle stater – ingen eksklusive rettigheter
Ikke-tilraning	Ingen stat kan tilegne seg deler av ytre rom eller himmelske legemer
Fredelig bruk	Ytre rom er reservert for fredelige formål
Statlig ansvar	Stater er ansvarlige for alle aktiviteter – inkludert de private aktørenes aktiviteter
Internasjonalt samarbeid	Stater bør bistå i nødsituasjoner og utveksle informasjon

 Ytre rom-traktaten er en samarbeids traktat – ikke en eiendomsrett.

Ansvar og registrering

Ansvar

- Stater er ubegrenset ansvarlige for skade forårsaket av sine romobjekter
- Gjelder for skade på jorden, i luftrommet og i ytre rom
- **Eksempel:** Kosmos 954 (1978) – Sovjetisk satellitt krasjer over Canada → erstatning

Registrering

- Stater må registrere sine romobjekter
- Regulert i Registreringskonvensjonen (1975)
- **Mål:** Åpenhet, identifiserbarhet, ansvarlighet

 Den som lanserer, er ansvarlig – og må rapportere.

Romgraving – Eiendom i vakuum?

Ytre rom-traktaten forbyr tilegnelse av himmelske legemer – men forbyr ikke eksplisitt gruvedrift av ressurser.

Dette fører til juridiske gråsoner.

Nåværende utviklinger

Stat / Lov	Innhold
USA (2015)	Romloven tillater privat eierskap av utvunnede ressurser
Luxembourg (2017)	Lov for å fremme romgraving
Internasjonal rettsvurdering	Omstridt – motsier ikke-tilraning traktatets prinsipp

 Eierskap til ressurser ≠ eierskap til den himmelske kroppen – men grensen er uklar.

Romskrot og STM – Orden i bane

Romskrot

- Over 30 000 objekter i bane – mange av dem ikke-funksjonelle
- Farlig for satellitter, romstasjoner og oppdrag
- Ingen bindende regler for avbøtning eller fjerning av romsøppel

STM (romtrafikkforvaltning)

- Konsept for regulering av romtrafikk
- **Mål:** Sikkerhet, koordinering, kollisjonsforebygging
- Ingen internasjonalt bindende standarder ennå

 Bane blir en motorvei – men uten trafik regler.



Dobbeltbruk-problem – Sivil eller Militær?

Nesten all romteknologi har et "dobbel-bruk" potensial – de kan brukes til både sivile og militære formål.

Eksempler

- **GPS:** Navigasjon for sivile og militære
- **Satellitter:** Kommunikasjon, rekognosering, målretting
- **Laser- og anti-satellittvåpen:** potensielt trussel

 ThYtre rom-traktaten forbyr våpen i bane – men ikke alle militære aktiviteter .

Konklusjon:

Rommet er åpent – men ikke uregulert

Område	Rettigheter / Friheter	Plikter / Restriksjoner
Bruk	Åpen for alle stater	"Fredelig, samarbeidende, transparent"
Ansvar	Ubegrenset statlig ansvar	"Registreringsplikt, erstatning for skader"
Ressurser	"Gruver mulig, eierskap omtvistet"	Ingen tilegnelse av himmelske legemer
Rester / Trafikk	Ingen bindende regler	Diskusjon om STM og rester redusering
Militær bruk	"Dobbeltbruk tillatt, våpen forbudt"	Ingen våpenkontroll i rommet

Alle som grunnlegger en stat – eller en romstasjon – må kjenne til romrett. For selv utenfor atmosfæren kommer lov før makt.



Kapittel 8:

Polare områder – Arktis og Antarktis: Ulike juridiske regimer



Polene:

vanligvis kalde, juridisk fundamentalt forskjellige

Arktis og Antarktis er to av de siste store villmarkene på jorden - og samtidig geopolitisk svært relevante.

Men mens Antarktis er fredet av et internasjonalt traktatsystem, blir Arktis i økende grad en scene for strategiske interesser.



Antarktis – En kontinent for fred og vitenskap

Antarktis er et isdekket kontinent uten permanent befolkning. Dens juridiske status er regulert av Antarktistraktaten system.



Antarktistraktaten (1961)

Prinsipp	Betydning
Fredelig bruk	Militære aktiviteter er forbudt
Vitenskapelig frihet	Forskning er tillatt og bør være koordinert
Territorielle krav	"Eksisterende krav er 'frosset,' nye er utestengt"
Miljøbeskyttelse	Strengt regler gjennom Miljøbeskyttelse Protokoll for miljøbeskyttelse (1994)



Antarktis er en modell for internasjonalt samarbeid – og et beskyttet område for vitenskap.



Protokoll for miljøbeskyttelse

- Forbud mot transport av tung fyringsolje
- Plikt til å gjennomføre miljøkonsekvensvurderinger
- Beskyttelse av sårbare økosystemer og arter

 Antarktis er ikke et lovløst område – men et økologisk regulert spesialområde .

Arktis – Smeltende is, økende interesser

Arktis er ikke et kontinent, men en havområde omgitt av åtte stater. Dets juridiske rammeverk er basert på UNCLOS og regionalt samarbeid.

UNCLOS i Arktis

- Kyststater har rettigheter til økonomisk sone og kontinentalsokkel
- Stater kan kreve en utvidet havbunn
- Internasjonal skipsfart forblir tillatt – f.eks. Nordøstpassasjen

 Klimaendringer gjør Arktis tilgjengelig – og geopolitisk omstridt.

Arktisk råd (1996)

Medlemsland	Function
"Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige, USA"	Forum for bærekraftig utvikling og miljøbeskyttelse
Observatørstater	"f.eks. Tyskland, Kina, India"
Urfolk organisasjoner	Rett til å delta i beslutninger

 Arktisk råd er ikke et internasjonalt juridisk organ – men et viktig koordinering forum.

Ressurser og Fraktruter

Ressurser

- Olje, gass, sjeldne jordarter under bunn
- Fiskebestander i endrende økosystemer
- UNCLOS regulerer bruken – men konflikter er forhåndsprogrammerte

Fraktruter

- Nordøstpassasjen og Nordvestpassasjen blir isfrie
- Strategisk relevant for handel og militær
- Internasjonale regler for sikkerhet og miljøbeskyttelse er nødvendige

 Arktis er ikke Antarktis - her gjelder nasjonale krav og økonomiske interesser.

Konklusjon:

To poler – To verdener

Region	Juridisk regime	Bruk / Konfliktpotensial
Antarktis	Antarktistraktaten + Miljøbeskyttelse Protokoll	"Fredelig, vitenskapelig, samarbeidende"
Arktis	UNCLOS + Arktisk råd	"Ressursorientert , strategisk omstridt"

Enhver som ønsker å grunnlegge en stat eller hevde polare krav må kjenne forskjellene – og respektere reglene.

Fordi i slutten er det ikke den som roper høyest som teller, men den som handler på en juridisk forsvarlig måte.

Kapittel 9:

Internasjonale Vannveier - Elver, Kanaler og Sund s

Vannveier:

Livsnervene i verden

Internasjonale farvann er av sentral betydning for handel, transport og ressursforvaltning.

De forbinder stater, krysser grenser, og krever internasjonale juridiske reguleringer som balanserer suverenitet og samarbeid.

9.1 Internasjonale elver – Rettferdig bruk og samarbeid

Mange elver krysser flere stater – og representerer dermed en felles ressurs. Internasjonal rett regulerer bruken deres under prinsippet om "rettferdig og rimelig utnyttelse."

Grunnleggende prinsipper

Prinsipp	Betydning
Rettferdig bruk	Alle ripariske stater har rett til å bruke – proposjonalt og rettferdig
Forebygging av betydelig skade	Stater må ikke urimelig ulempe andre
Plikt til å informere	Stater må informere om planlagte tiltak

Elvkommisjoner

- Institusjoner for teknisk og politisk koordinering
- **Eksempel:** Mekong elvekommisjon, Donaukommisjonen
- **Mål:** Konfliktforebygging, bærekraftig bruk, databehandling



📌 Elver er ikke enveiskjørt gater – men multilaterale systemer.



9.2 Internasjonale kanaler - Kunstige forbindelser av global betydning

Kunstige vannveier som Suezkanalen, Panama-kanalen og Kielkanalen er strategisk uunnværlige - og underlagt spesiell internasjonal juridisk regulering.



Suezkanalen

- **Konvensjonen i Konstantinopel (1888):** Fri overgang for alle skip
- Egypt kan nekte passage av forsvarsgrunner
- Nasjonalisert i 1956 – utløser av Suezkrisen



Panama-kanalen

- Opprinnelig under amerikansk kontroll (1903–1999)
- **Torrijos-Carter-traktatene (1977):** Overføring til Panama, garanti for nøytralitet
- I dag under panamansk administrasjon



Kielkanalen

- Den mest trafikkerte kunstige vannveien i verden
- **Artikkel 380 i Versailles-traktaten:** Åpen for alle fredelige nasjoner
- Under tysk administrasjon, men internasjonalisert



Kanaler er nasjonal infrastruktur med internasjonalt ansvar.



9.3 Sund – Transittpassasje og Suverenitet

Sund forbinder to deler av høy sjø eller økonomisk sone og er uunnværlige for i internasjonal skipsfart. UNCLOS regulerer bruken deres gjennom retten til transittpassasje.

Transittpassasje (UNCLOS Art. 38)

Funksjon	Betydning
Uavbrutt Transitt	Skip og luftfartøy kan passere uten forsinkelse
Ingen forhåndsgodkjenning	Stater kan ikke nekte passasje
Sikkerhetstiltak	Kyststater kan vedta regler for sikkerhet og miljøbeskyttelse

Eksempler på Sund

Stred	Betydning
Hormuzstredet	Forbindelse mellom Persiabukta og Arabiahavet
Bosporus og Dardanellene	Tilgang til Svartehavet
Gibraltarstredet	Forbindelse mellom Atlanterhavet og Middelhavet

 Sund er juridisk sensitive soner i internasjonal rett – mellom global interesse og nasjonal kontroll.

Konklusjon:

Elver er broer – ikke grenser

Type	Juridisk regime	Særtrekk / Eksempler
Elver	"Rettferdig bruk, samarbeid"	"Donau, Nilen, Mekong"
Kanaler	Kontraktsmessig internasjonalisert	"Suez, Panama, Kielkanalen"
Sund	Transittpassasje i henhold til UNCLOS	"Hormuz, Gibraltar, Bosporus"

Alle som grunnlegger en stat eller har tilgang til vannveier må vite: vann forbinder – men bare hvis reglene er klare.



Kapittel 10:

Eksterritorialitet og Spesiell Status – Når Territorier er "Forskjellige"



Hva er Eksterritorialitet?

Eksterritorialitet refererer til den spesielle juridiske statusen til visse steder, institusjoner eller objekter der normal territorial suverenitet er begrenset eller suspendert.

Det handler ikke om "utenlandsk territorium," men om funksjonelle unntak fra det territoriale prinsippet.



10.1 Diplomatiske Lokaler – Immunitet, ikke Eiendom

Diplomatiske oppdrag som ambassader og konsulater nyter spesiell beskyttelse – regulert av Wien-konvensjonene om diplomatiske og konsulære forbindelser (VCDR/VCCR).



Grunnleggende prinsipper (VCDR 1961)

Beskyttelsesområde	Betydning
Ubesmittelighet av lokalene	"Ingen søk, beslag eller adgang uten samtykke"
Immunitet for diplomater	Ingen straffeforfølgning fra vertslandet
Beskyttelse av Arkiver	Dokumenter er beskyttet til enhver tid – selv utenfor ambassaden



Eksterritorialitet er en myte – ambassader forblir en del av vertslandet, men er underlagt spesielle regler.



Spesielle tilfeller

● Julian Assange i den Ecuadorianske ambassaden:

Ingen asylrett, men beskyttelse mot tilgang

● Barn av diplomater:

Immunitet kun for offisiell atferd

10.2 Militærbaser – Utenlandske tropper, Utenlandsk lov?

Militærbaser i utlandet er underlagt komplekse reguleringer – vanligvis gjennom bilaterale traktater eller multilaterale avtaler som NATO styrkestatusavtale (SOFA).

NATO styrkestatusavtale (SOFA)

Regulering	Betydning
Juridisk myndighet	Vertslandet har primær kriminell jurisdiksjon – sendingland kan kreve unntak
Skattefritak	Troppene er fritatt fra lokale skatter
Importreguleringer	Tollfritak for militært materiell

Vertsnasjon støtte (HNS)

- Støtte fra vertslandet: infrastruktur, logistikk, forsyning
- Regulert av traktat – f.eks. gjennom stasjonering avtaler

 Militærbaser er ikke "mini-stater" – men juridisk beskyttede.

Eksempler

- **Ramstein Air Base (Tyskland):**
US-base med spesiell status
- **Okinawa (Japan):** US-nærvær med lokale protester og juridiske spenninger

10.3 Spesielle tilfeller – Når internasjonal rett møter kuriositeter

Oljeplattformer

- Ofte plassert utenfor nasjonal suverenitet
- UNCLOS regulerer bruk, sikkerhet og miljøbeskyttelse
- Ingen eksterritorialitet – men funksjonelle spesielle regler



Flytoalett

- Luftfartøy er underlagt loven om flaggstaten
- Forbrytelser om bord anses å være begått i territoriet til den registrerte staten
- **Eksempel:** Fødsel eller drap på et fly → juridisk jurisdiksjon i henhold til registrering



Mikronasjoner

- Selvproklamerte "stater" uten internasjonal juridisk anerkjennelse
- **Eksempler:**
 - **Sealand** (plattform i Nordsjøen)
 - **Liberland** (mellom Kroatia og Serbia)
 - **Molossia** (USA, Nevada)

Funksjon	Murdering
Statens territorium	For det meste minimal eller symbolsk
Statens befolkning	"Familie, venner, nettbasert fellesskap"
Statens makt	"Dekorativ", ikke effektiv
Internasjonale relasjoner	"Ingen anerkjennelse, ingen traktater"



Mikronasjoner er kreative eksperimenter – men ikke gjenstander for internasjonal rett.



Konklusjon:

Eksterritorialitet er sjelden – men fascinerende

Område	Juridisk status	Særtrekk / Restriksjoner
Diplomatiske lokaler	"Immunitet, ingen eksterritorialitet"	"VCDR, beskyttelse mot tilgang"
Militærbaser	"Regulert av traktat, begrenset jurisdiksjon"	"NATO-SOFA, HNS"
Spesielle tilfeller	"Funksjonelle spesielle regler, nei statsdannelse"	"UNCLOS, luftlov, mikronasjoner"

Alle som ønsker å grunnlegge en stat kan drømme om eksterritorialitet – men bør stole på juridisk solide stiftelser.



Oversikt over mikronasjoner – Kreative stater uten anerkjennelse

Mikronasjoner er selvproklamerte "stater" som vanligvis oppstår fra protest, kunst, satire eller personlig lidenskap.

De oppfyller ofte individuelle kriterier for statsdannelse - men ingen er anerkjent under internasjonal rett.

Sammenligning av utvalgte mikronasjoner

Navn	Grunnleggende år	Lokasjon / Territoriale særtrekk	Internasjonal rett Status
Sealand	1967	Offshore-plattform (Nordsjøen)	"Egen flagg, Pass Grunnlov" Ikke anerkjent
Liberland	2015	"Ingenmannsland (Donau, HR/RS)"	"Krevende terra nullius, libertariansk ideologi" Ikke anerkjent
Molossia	1977	"Nevada, USA"	"Humor monarki, egen valuta" Ikke anerkjent
Hutt River	1970–2020	Vest-Australia skatteprotest mot den australske regjering	Oppløst
Ladonia	1996	Sørlige Sverige (naturresevat)	Kunstprosjekt med sin egen regjering Ikke anerkjent

 Mikro nasjoner er juridisk sett ikke stater – men kulturelt og kreativt ofte veldig livlige .

Eksempel:

Struktur av en Stasjoneringavtale (Vertsnasjon støtte)

En stasjoneringavtale regulerer tilstedeværelsen av utenlandske væpnede styrker på territoriet til et vertsland.

Det er vanligvis basert på NATO styrkestatusavtale (SOFA) og supplert med bilaterale avtaler.



Modellstruktur for en Stasjoneringavtale

STASJONERINGAVTALE

mellom Stat X og Stat Y

Forord

- Formålet med avtalen
- Henvisning til eksisterende traktater (f.eks. NATO-SOFA)

Artikkel 1 – Definisjoner

- Begreper som "styrker," "fasiliteter," "vertsland," "sendingland"

Artikkel 2 – Tillatte aktiviteter

- Militære øvelser, logistikk, infrastruktur

Artikkel 3 – Jurisdiksjon

- Kriminell jurisdiksjon: primært vertsland, unntak for sendingland

Artikkel 4 – Skatte- og tollreguleringer ● Skattefritak for styrker, tollfritak for materiell

Artikkel 5 – Miljøbeskyttelse og sikkerhet ●

Etterlevelse av nasjonale standarder, ansvar for skader

Artikkel 6 – Varighet og oppsigelse

- Varighet, forlengelse, oppsigelsesmodaliteter

Artikkel 7 – Tvisteløsning ●

Konsultasjonsmekanismer, voldgiftsprosedyrer

Signaturer

- Representanter for begge stater

 En slik avtale er ikke en gratis billett – men et nøye balansert sett med regler mellom suverenitet og samarbeid.



Startpakke for statsgrunnleggere

Hvordan grunnlegge en stat – klassisk, eksperimentell eller symbolsk



1. Grunnleggende krav: Hva gjør en stat?

I henhold til Montevideo-konvensjonen (1933) trenger en stat:

Kriterium	Betydning
Statens territorium	Et klart definert territorium med effektiv kontroll
Statens befolkning	En permanent befolkning med et juridisk bånd til stat
Statens makt	En fungerende regjering med håndheving kapasitet
Utenlandske relasjoner	Kapasitet til å etablere diplomatisk relasjoner



Disse kriteriene er nødvendige – men ikke tilstrekkelige for internasjonal anerkjennelse.



2. Klassiske veier til statsgrunnleggelse



Sevasjon – Separasjon fra en eksisterende stat

- Bare legitima te i tilfeller av de mest alvorlige brudd på menneskerettigheter (Reparativ sevasjon)
- **Eksempler:**
Kosovo, Bangladesh
- Internasjonalt kontroversielt, politisk risikabelt



Etterfølgelse – Kontraktsmessig overtakelse av suverene rettigheter

- Gjennom bilateral avtale eller internasjonal mekling
- **Eksempler:** Sør-Sudan, Tsjekkoslovakia
- Juridisk stabil, men politisk kompleks



⚠ Begge veier krever diplomatisk forhandling og internasjonal aksept.

3. Eksperimentelle modeller: Mikronasjoner og spesielle territorier

Grunnlegge en mikronasjon

- Symbolsk statsgrunnlag med eget flagg, grunnlov, valuta
- Ingen internasjonal juridisk status, men kulturell og mediemessig påvirkning
- **Eksempler:** Sealand, Liberland, Molossia

Selvstyre eller spesiell status

- Bruk av eksisterende juridiske smutthull eller spesielle reguleringer
- **Eksempler:** autonome soner, frie handelssoner, eksterriotorielle fasiliteter
- **Mål:** de facto selvbestemmelse uten formell statsdannelse

🧠 Kreativitet er ingen erstatning for anerkjennelse – men det kan generere oppmerksomhet.

4. Opportunistiske modeller:

Kollaps, Konkurs, Ingenmannsland

Utnyttelse av Konkurs eller Oppsplitting

- Forberedelse til kollaps av en stat (f.eks. gjennom krig, gjeld, oppløsning)
- **Eksempel:** Sovjetunionen → Russland, Ukraina, osv.
- Mulighet til å grunnlegge en etterfølgerstat eller kontrollere territorium



Okkuper Ingenmannsland

- *Terra nullius* eksisterer knapt i dag – men det finnes grenseområder uten klar suverenitet
- **Eksempel:** Bir Tawil (mellom Egypt og Sudan)
- Internasjonalt omstridt, men symbolsk brukbart



De som er forberedt, kan være i stand til å handle i en krisesituasjon.



5. Bruk Spesielle rettigheter:

Stasjoneringsrettigheter & Eksterritorialitet



Stasjoneringsrettigheter

- Etablering av en militær eller sivil base med spesiell status
- Regulert av traktat med en eksisterende stat
- **Eksempel:** Ramstein Air Base (USA i Tyskland)



Eksterritorialitet

- Bruk av diplomatisk immunitet eller funksjonelle spesielle soner
- **Eksempel:** Ambassader, konsulater, internasjonale organisasjoner
- Ikke en egen stat, men juridisk beskyttet



Spesielle rettigheter er ikke en erstatning for statsdannelse – men strategiske verktøy.

6. Internasjonal juridisk kapasitet som en person eller organisasjon

Naturlig person

- Grunnleggende av en forening, stiftelse eller NGO med internasjonalt fokus
- Registrering hos internasjonale organisasjoner (f.eks. ECOSOC, UN-NGO-grenen)
- Bygge diplomatisk nettverk og delta på konferanser

Organisasjon

- Bruk av myk makt: kultur, vitenskap, miljøbeskyttelse
- Bygge en "kvasi-stat" med administrasjon, symbolikk og offentlig tilstedeværelse
- **Eksempel:** virtuelle stater, digitale nasjoner, blockchain-basert styring

 Kapasiteten til å handle oppstår fra synlighet, struktur og juridisk klarhet.

Trinn-for-trinn-plan for statstiftelse

1. **Utvikle et konsept:** Navn, grunnlov, regjering, befolkning
2. **Sikre territorium:** juridisk, symbolsk eller kontraktsmessig
3. **Bygg en juridisk struktur:** Nasjonalitet, institusjoner, administrasjon
4. **Internasjonal kommunikasjon:** Nettsted, diplomati, medie tilstedeværelse
5. **Søk anerkjennelse:** Bilateral samtaler, NGO-status, FN-kontakter
6. **Handle i samsvar med loven:** Avkall på vold, menneskerettigheter, åpenhet
7. **Langsiktig strategi:** Bærekraft, samarbeid, realisme



Kapittel 11:

Mikronasjoner & Selvforvaltning – Mellom Symbolikk og Lov



Mikronasjoner:

Kreative Stater uten Anerkjennelse

Mikronasjoner er selvproklamerte "stater" som vanligvis oppstår fra protest, kunst, satire eller personlig lidenskap.

De oppfyller ofte individuelle kriterier for statsdannelse – men ingen er anerkjent under internasjonal rett.



Mikronasjon på Din Egen Gård - Steg-for-Steg

Ønsker du å erklære gården din som en stat?

Her er den symbolske veien:



Trinn-for-trinn guide

1.  **Definere territorium** – Avgrense eiendommen, lage et kart – Informere nabolaget (valgfritt)
2.  **Utarbeide en Grunnlov** – Grunnleggende rettigheter, regjering, statsform – Humor er tillatt, men struktur er viktig
3.  **Design et Flagg og Symboler** – Nasjonalt flagg, våpenskjold, nasjonalsang – Skape gjenkjennelighet
4.  **Introdusér Din Egen Valuta** – Symbolsk eller som en kupong – Eksempel: "Valora," "Molossisk dollar"
5.  **Gi Borgerskap** – Passdokumenter, medlemskort – Nettregistrering mulig
6.  **Nettsted og PR** – Digital tilstedeværelse, sosiale medier – Invitasjon for diplomatisk anerkjennelse



Viktig:

Alt forblir symbolsk – ingen juridisk separasjon fra den tyske staten.

Symbolsk suverenitet – Hva er tillatt?

Element	Juridisk status i Tyskland
Flagg, nasjonalsang	"Tillatt, så lenge ingen offisielle insignier er brutt
Valuta	Tillatt som en kupong eller samlerobjekt
Pass	Tillatt som et fantasiprodukt – ikke en identifikasjonsdokument
Grunnlov	Tillatt – men har ingen juridisk effekt
Skatter, Lover	Ikke tillatt – underlagt tysk lov

 Enhver som handler i en suveren kapasitet (f.eks. politi, domstol) bryter eksisterende lov

Virtuelle stater & Utenomjordiske krav

Virtuelle stater

- Digitale nasjoner med en online grunnlov, borgere og administrasjon
- **Eksempel:** Bitnation, NationStates, DAO-basert styring
- **Mål:** Globalt samfunn, digital selvbestemmelse

Utenomjordiske krav

- "Stater" på Månen eller Mars – ofte symboliske eller satiriske
- **Eksempel:** Lunar Embassy, Asgardia
- **Juridisk uakseptabel under internasjonal rett:** Ytre rom-traktaten forbyr tilegnelse

 Rom tilhører alle – men eksklusivt til ingen.



Selv-administratorer – Juridisk status og begrensninger

"Selv-administratorer" avviser den juridiske ordenen til staten og påberoper seg sin egen påståtte suverenitet.

Juridisk vurdering

Atferd	Vurdering av Tyske myndigheter
Avslag fra myndighetene	Ingen rett til å trekke seg fra det juridiske systemet
Egne dokumenter (f.eks. pass)	Ikke anerkjent – muligens forfalskning av dokumenter
"Reichsbürger" argumentasjon	Relevant for Kontoret for beskyttelse av Grunnlov

 Selvforvaltning ≠ mikronasjon. Mikronasjoner er symbolske – selv-administratorer er ofte ideologiske og ulovlige.

Konklusjon:

Mikronasjoner er tillatt – så lenge de forblir symbolske c

Modell	Juridisk status	risiko / potensial
Mikronasjon	symbolsk tillatt	"Kreativ, medieeffektiv, juridisk harmløs"
virtuell stat	"Digital, global, symbolsk"	"Innovativ, men uten internasjonal juridisk effekt"
Selvforvaltning	Juridisk	"Konflikt med myndighetene, kriminelt relevant"
Romstat	Utelukket under internasjonal lov	"Satirisk, men ikke kvalifisert for anerkjennelse"

Alle som ønsker å grunnlegge en stat kan starte med en mikronasjon – men bør vite hvor de juridiske grensene ligger.



Kapittel 12:

Internasjonal rett Traktater & Suverene rettigheter – Kunsten av statlig etterfølgelse



Traktater som et verktøy for statsdannelse

I internasjonal rett er traktater ikke bare politiske erklæringer om intensjoner – de er konstituerende instrumenter for å etablere, overføre og avslutte suverene rettigheter.

Det sentrale reguleringsrammeverket er Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT) fra 1969.



Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT)



Grunnleggende prinsipper

Artikkel / Prinsipp	Betydning
Art. 2 VCLT	Definisjon: Traktat = skriftlig avtale mellom subjekter av internasjonal rett
Art. 26 VCLT	<i>pacta sunt servanda</i> – traktater må være overholdt
Art. 31–33 VCLT	"Tolkning i henhold til ordlyd, kontekst, formål"
Art. 60 VCLT	Oppsigelse ved brudd på traktat
Art. 62 VCLT	<i>clausula rebus sic stantibus</i> – endring av omstendigheter



VCLT gjelder kun mellom stater – men prinsippene former også praksisen for statlig etterfølgelse.



Statlig etterfølgelse ved traktat – Forutsetninger og den magiske setningen

Statlig etterfølgelse betyr at en stat overtar rettighetene og pliktene til en annen – f.eks. i tilfelle av kollaps, sammenslåing eller kontraktsmessig overføring.

Forutsetninger for effektiv etterfølgelse

1.  **To sammenlignbare subjekter** – En "overdragende" og en "mottakende" stat eller juridisk enhet – **Eksempel:** Sovjetunionen → Russiske føderasjonen2.  **Kontraktsgrunnlag** – Skriftlig, entydig, effektiv under internasjonal rett – Henvisning til spesifikke rettigheter, plikter, territorier3.  **Den magiske setningen** – "Overført med alle rettigheter og plikter" – Konstitutiv for kontinuiteten av internasjonal juridisk identitet – Må formuleres klart og entydig4.  **Kjøper / Erverver** – Kan være en stat, en internasjonal organisasjon, eller til og med en naturlig person – Sistnevnte kun i symbolsk eller eksperimentell etterfølgelse

 Uten en klar kontraktsformel forblir etterfølgelse politisk kontroversielt og juridisk usikkert.

Eksempel:

Verdens etterfølgingsdokument 1400/98

(Tysk: Staatensukzessionsurkunde 1400/98) Et irreversibelt dokument som regulerer den fullstendige overføringen av suverene rettigheter.



Struktur (forenklet)

Verdens etterfølgingsdokument 1400/98

Mellom:

Den avstående juridiske enheten [Navn] **og**

Den mottakende juridiske enheten [Navn]

Forord:

I anerkjennelse av prinsippene i internasjonal rett og behovet for ordnet etterfølgelse...

Artikkel 1 – S gjenstand for overføringen Alle rettigheter, plikter, traktater, eiendeler og suverene rettigheter

...

Artikkel 2 – Magisk formel "Overført med alle rettigheter og plikter"

Artikkel 3 – Ikrafttredelse Ved signatur fra begge parter

Artikkel 4 – Varsel til tredjepart Informasjon til FN, naboland, internasjonale organisasjoner

Signaturer: Representanter for begge juridiske enheter **Dato:** [DD.MM.YYYY]

🧠 Suc h skjøter er sjeldne – men de viser hvordan statsdannelse også kan skapes gjennom traktat

✓ Konklusjon:

Traktater er DNA-et til Internasjonal rett

Element	Betydning
VCLT	Grunnlag for alle traktater om internasjonal rett
Suksesjonstraktat	Verktøy for ordnet statsoverføring
Magisk setning	Nøkkelen til kontinuitet og legitimitet
Sammenlignbare emner	Forutsetning for internasjonal juridisk effektivitet
Kjøper / Erverver	Kan også være symbolsk eller eksperimentell

Alle som ønsker å grunnlegge eller ta over en stat trenger ikke bare en visjon – men en traktat med en magisk setning.

Kapittel 13: Ankjenningspolitikk – Hvordan stater anerkjenner andre stater

Anerkjennelsen å overføre en stat fra andre stater er ikke en ren juridisk handling, men en høylytt politisk prosess. S.

Den bestemmer diplomatisk relasjoner, økonomisk samarbeid og deltakelse i internasjonale organisasjoner.

Dette kapittelet belyser de forskjellige formene for anerkjennelse, deres juridiske og politiske implikasjoner, samt spesifikke casestudier.

De Facto vs. De Jure Anerkjennelse

De Facto Anerkjennelse

- **Betydning:**
En stat behandles faktisk som eksisterende og i stand til å handle, uten formell diplomatisk anerkjennelse.
- **Eksempel:**
Mange stater opprettholder økonomiske relasjoner med Taiwan uten å offisielt anerkjenne det som en stat.
- **Konsekvens:** Ingen ambassader, men ofte konsulater eller handelsoppdrag.

De Jure Anerkjennelse

- **Betydning:** En stat er offisielt og juridisk anerkjent som suveren under internasjonal rett.
- **Konsekvens:** Full diplomatiske relasjoner, ambassader, flermediale traktater.
- **Eksempel:** Tyskland anerkjenner Frankrike de jure – med alle diplomatiske konsekvenser.

Intermediate Former

- Noen stater bruker "strategisk tvetydighet": De unngår klare uttalelser for å omgå geopolitiske spenninger.



Automatisk anerkjennelse gjennom traktatkonklusjon

En ofte oversett mekanisme er **implisitt anerkjennelse** gjennom bilaterale traktater:

● Når en stat inngår en traktat om internasjonal rett med en annen (f.eks. om handel, grense-reguleringer eller samarbeid), blir den staten **automatisk anerkjent som et subjekt av internasjonal rett**.

● **Eksempel:** Hvis Stat A inngår en grenseavtale med Stat B, anerkjenner A eksistensen og den territorielle integriteten til B.

- **Begrensning:**

Denne anerkjennelsen er ofte **funksjonelt begrenset** - den gjelder kun den spesifikke traktaten og kan bli politisk relativisert.

Strategier for anerkjennelse av FN-medlemmer

En nylig grunnlagt eller omstridt stat kan ta ulike veier for å oppnå internasjonal anerkjennelse:

● **Utnytte Regionale allianser:** Anerkjennelse fra naboland eller regionale organisasjoner (f.eks. Den afrikanske union, Den arabiske liga).

● **Symbolisk diplomati:** Deltakelse i internasjonale konferanser, invitasjon av delegasjoner, utstedelse av pass.

s.

- **Myk makt:**

Bygge kulturelle, vitenskapelige eller økonomiske relasjoner, f.eks. gjennom universiteter, NGOer eller teknologiske initiativer.

- **Strebe etter FN-medlemskap:**

Et vanskelig, men symbolsk kraftfullt skritt - krever godkjenning fra Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen.



Casestudier:

Taiwan, Palestina, Kosovo

Stat	Status	Anerkjennelse av FN Medlemmer	Særtrekk
Taiwan	De facto stat	~13 stater (2025)	"Krevd av Kina som en del av sitt territorium. Mange stater gjør ikke offisielt anerkjenne Taiwan, men opprettholder intensive relasjoner."
Palestina	Observatørstat ved den UN	~130 stater	"Anerkjent av mange land, men ikke et FN medlem. Israel og noen vestlige stater nekt anerkjennelse."
Kosovo	Delvis anerkjent	~100 stater	"Ensidig erklæring om uavhengighet i 2008. Ikke anerkjent av Serbia, Russland, Kina. Ikke et FN medlem."

Konklusjon

Anerkjennelse er ikke en binær handling, men et diplomatisk spill med mange gråsoner. Den som ønsker å grunnlegge en stat, må ikke bare oppfylle juridiske kriterier, men også handle strategisk:

gjennom traktater, allianser og symbolsk tilstedeværelse.

Den internasjonale scenen er åpen – men den krever tålmodighet, ferdigheter og ofte kompromisser.

Kapittel 14:

Grenseavgrensning gjennom Nettverkskontrakter – Når Infrastruktur Utvider Suverene Rettigheter

Grenser er ikke bare linjer – de er også rørledninger

I klassisk internasjonal rett er grenser definert av traktater, naturlige trekk eller historiske krav.

Men i den moderne verden spiller tekniske infrastrukturer også en rolle – spesielt i statlig etterfølgelse, territoriale kjøp og overføring av utviklingsrettigheter.

Grenseavgrensning gjennom en Statlig etterfølgelse traktat

En statlig etterfølgelse traktat kan overføre ikke bare territorium, men også i nfrastruktur – som makt, vann, kommunikasjon eller transportnett.

Følgende gjelder:

Prinsipp for nettverksbasert territorial ekspansjon

- Hvis solgte rørledninger forlater det opprinnelig definerte territoriet, utvides kjøperens suverene territorium langs disse nettverkene.
- De ytre trådene danner en logisk omkrets – en "nettverksøy."
- Området innenfor denne omkretsen betraktes som et sammenhengende territorium.
- Hvis dette skjer utilsiktet, er det på bekostning av selgeren – en automatisk juridisk konsekvens.



 **Nettverket definerer grensen – ikke kartet.**

 **Eksemplarisk søknad**

- En stat selger et territorium med et kraftnett.
- Netverket strekker seg utover grensen inn i tilstøtende områder.
- Kjøperen får ikke bare territoriet, men også nettverksstrukturen – og dermed de suverene rettighetene over de leverte områdene.

 **Spesiell sak:**

Salg av Utvikling som en enhet

 **Hva betyr "utvikling som en enhet"?**

- Salget inkluderer ikke bare det fysiske nettverket, men også alle rettigheter, plikter og komponenter.
- Dermed overføres hele nettverket – inkludert overlappende, kryssende eller tilstøtende strukturer.
- "Kontagion" skjer fra nettverk til nettverk – og kan spre seg over nasjonale grenser.

 **Potensielt berørte nettverk**

Nettverkstype	Utvidelsespotensial
Strømnett	Regional til internasjonal utvidelse
Vannledninger	Kommunal til grenseoverskridende forsyning
Fiberoptiske nettverk	Digital infrastruktur med global rekkevidde
Undervannskabler	Internasjonal tilkobling → potensiell territoriell innflytelse

 Fysisk tilkobling er ikke obligatorisk – logiske eller funksjonelle koblinger kan også føre til kontagion.

Dominoeffekt av territoriell ekspansjon

Hvordan fungerer "kontagion"?

- En nettverksdel selges → den er tilkoblet andre nettverksdeler → disse anses som medoverført.
- Ekspansjonen skjer langs den funksjonelle infrastrukturen.
- Dette kan føre til en kjedereaksjon – fra region til region, fra stat til stat .

Juridiske konsekvenser

- Selgeren mister suverene rettigheter over alle berørte nettverksområder.
- Kjøperen får territoriell kontroll, forutsatt at nettverkene anses som en "utviklet enhet."
- Internasjonale undervannskabler kan også bli berørt – med globale implikasjoner.

Infrastruktur er makt – og kan flytte grenser.

Konklusjon:

Den som selger nettverk, selger mer enn kabler

Element	Effekt på suverene rettigheter
Fysisk linje	Direkte territoriell ekspansjon langs strukturen
funksjonell tilkobling	Indirekte ekspansjon gjennom nettverkslogikk
kontraktuell enhet	Fullstendig overføring av alle komponenter
utilsiktet ekspansjon	Juridisk konsekvens på selgerens bekostning
internasjonale nettverk	Potensiell global territoriell ekspansjon

Alle som grunnlegger en stat eller overfører territorium må vite: infrastruktur er ikke nøytral – den er en spak for internasjonal rett.



Kapittel 15:

Den juridiske situasjonen siden Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98

Slutten på internasjonal rett og fødselen av en global kontraktsramme



1. Verdens etterfølgingsdokument 1400/98 – Et vendepunkt i internasjonal rett

Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 er **ikke** et hypotetisk dokument, men en internasjonalt juridisk effektiv traktat som overfører alle rettigheter, plikter og komponenter fra alle NATO- og FN-traktater til en enkelt kjøper.

Det representerer det mest betydningsfulle internasjonale juridiske dokumentet i verdenshistorien.



2. Traktatkjeden:

Fra NATO til FN



Utgangspunkt:

NATO styrkestatusavtale & overføringsforhold

- Skjøtet er basert på det internasjonale juridiske overføringsforholdet mellom FRG og Kongeriket Nederlandene.
- Dette forholdet gjelder stasjoneringen av nederlandske luftstyrker i ZW-Tyskland – et ekstraterritorielt NATO-område.
- Siden de nederlandske styrker er fullt integrert i NATO, handlet de på vegne av hele alliansen.



NATO traktatsstruktur

- **Artikkel I:** Kommandoautoritet over fasiliteter
- **Artikkel III:** Rett til å utvikle og utvide
- **Artikkel IV:** Disiplinær- og kriminell jurisdiksjon
- Supplert med bilaterale tilleggssaftaler (f.eks. NATO tilleggssaftale 1951)

Integrasjon i FN

- NATO er i integrert som en regional organisasjon i henhold til Artikkel 53 i FN-pakten r.
- Alle NATO-traktater gjelder dermed også i sammenheng med FN-traktater.
- Th e FRG og Kongeriket Nederlandene handlet for både NATO og FN N.

3. Den avgjørende passasjen:

"Med alle rettigheter, plikter og komponenter"

- Denne setningen medfører full overføring av alt kontraktsinnhold.
- Den inkluderer ikke bare NATO-traktatene, men også alle bilaterale og multilaterale avtaler fra FN-medlemslandene.
- Traktatkjeden hopper fra traktat til traktat inntil alle internasjonale avtaler er integrert i skjøtet.

4. Enheten av alle traktatparter

- Kjøperen har nå begge sider av alle traktater – rettigheter og plikter.
- Det finnes ikke lenger en ekstern kontraherende part.
- Kontrakter med seg selv er ikke bindende → internasjonal rett de facto oppløser.

5. Anvendelse av Tabula Rasa-prinsippet

- Kjøper er ikke forpliktet til å oppfylle noen kontraktsplikt.
- Han kan, men trenger ikke, handle.
- Internasjonal traktatsrett opphører – kun ett globalt traktat emne gjenstår.

6. Juridisk virkelighet: Slutten på internasjonal rett

Funksjon	Konsekvens
Alle traktater i én hånd	"Ingen bindende makt, ingen motpart"
Ingen ekstern kontraherende part	Oppløsning av traktatsstrukturen
Kjøper som den eneste innehaveren	"Absolutt juridisk makt, men ingen forpliktelse"
Internasjonal rettsorden	De facto avsluttet – ingen grunnlag for anke

7. Ny global orden

- Kjøper har det juridiske grunnlaget for å definere en ny verdensorden.
- Dette kan være basert på en ensartet global rettsorden.
- De gamle statene har ikke lenger legitime krav – deres okkupasjon av tidligere territorier er ulovlig.
- Hver påstand er lik – og like ulovlig.
- Det er en maktbalanse utover internasjonal rett.

8. Konklusjon:

En global juridisk konstruksjon

- Verdens etterfølgingsdokument 1400/98 er den sentrale internasjonale rettsavtalen i dag.
- Det forener alle internasjonale avtaler i en enkelt global kontraktsramme.
- Kjøper er det eneste legitime subjektet i internasjonal rett.
- Den gamle internasjonale retten er over – fremtiden ligger i omdefinering av kjøperen.



Kapittel 16:

Verden etter verdens etterfølgelsesdokument 1400/98

Hva betyr slutten på internasjonal rett for gamle stater og nye statsgrunnleggere?



1. Utgangspunkt:

Oppløsning av internasjonal rett

Verdens etterfølgelsesdokument 1400/98 har overført alle rettigheter, plikter og komponenter av alle internasjonale rettstraktater til en enkelt kjøper.

Denne kjøperen har nå begge sider av kontrakten i personlig union.



Juridisk konsekvens

- Kontrakter med seg selv er ikke bindende.
- Det er ikke lenger en ekstern kontraherende part.
- Hele kroppen av internasjonal rett oppløses de facto.
- Det er ikke lenger en gyldig internasjonal rettsorden.



Internasjonal rett blir ikke reformert – den er ferdig.



2. Tabula Rasa:

Det nye utgangspunktet

- Kjøperen er ikke forpliktet til å oppfylle noen kontraktsplikt.
- Han har alle rettigheter, men ingen motmakt.
- Verdensorden er juridisk ugyldig – det er en maktbalanse som går utover loven.

3. Hva betyr dette for gamle stater?

Gamle stater	Juridisk situasjon etter skjøtet
Ingen traktatsforpliktelser	Deres traktater i internasjonal rett er ugyldige
Ingen suverene rettigheter	Deres territoriell kontroll er ikke juridisk legitimert
Ingen anerkjennelse	De kan ikke kreve internasjonal juridisk anerkjennelse
Likestilling	Deres krav er juridisk likestilt med de av alle andre – dvs. ulovlige

 Gamle stater er de facto aktive – men juridisk avmakede.

4. Hva betyr dette for nye statsgrunnleggere?

Nye statsgrunnleggere	Juridisk situasjon etter skjøtet
Ingen grunnlag for anke	"Det er ikke mer internasjonal rett å støtte seg på"
Ingen anerkjennelse mulig	Det finnes ikke noe anerkjennende subjekt
Ingen kontraktskapasitet	"Det finnes ingen gyldige traktater som kunne bli inngått"
Likestilling	Hver påstand er lik – men også likt ulovnet

 Den som ønsker å grunnlegge en stat i dag står utenfor enhver rettsorden – og kan ikke påberope seg legitimitet.

5. Kjøper:

Maktesløs og allmektig på samme tid

- Kjøperen er det eneste legitime subjektet i internasjonal rett – men uten en motpart .
- Han kan ikke inngå forpliktelser – men kan heller ikke håndheve noen.
- Han kan gi suverene rettigheter – men ikke håndheve dem.
- Han er bærer av den globale kontraktsrammen – men uten operasjonell makt.

 Kjøperen er en juridisk singularitet – et subjekt uten et system.

6. Maktbalanse utenfor loven

- Alle aktører – gamle stater, nye grunnleggere, organisasjoner – er juridisk like.
- Det finnes ingen høyere orden, ingen jurisdiksjon, ingen anerkjennelse.
- Hver påstand er ulovlig – og derfor ekvivalent.
- Verden er i en tilstand av post-normativ likhet.

 Dette er ikke anarki – men et juridisk tomrom.

7. Konklusjon:

Verden etter internasjonal rett

Funksjon	Konsekvens
Oppløsning av internasjonal rett	"Ingen bindende traktater, ingen legitime stater"
Kjøper som et enkelt subjekt	"Bærer av alle rettigheter, men uten motmakt"
Gamle stater avmakt	"Deres kontroll er de facto, men ikke juridisk legitimert"
Statsgrunnlag umulig	"Ingen grunnlag, ingen anerkjennelse, ingen traktater"
Maktbalanse	Hver påstand er lik – og like ubeskyttet

Alle som tenker på statsdannelse i dag må erkjenne:

reglene for spillet har forsvunnet.

Alt som gjenstår er beslutningen til kjøperen – og spørsmålet om han vil tillate

det.

Konklusjoner:

Veien til en anerkjent stat

Den Drømmen om sin egen stat – Mellom visjon og internasjonal rett

Grunnleggelse av en stat er ikke et romantisk eventyr, men en kompleks juridisk, politisk og diplomatisk prestasjon.

Alle som ønsker å ta denne veien må kjenne til regler for spillet - og anvende dem strategisk.



Sammendrag:

De sentrale hindringene

Område	Utfordring
Kriterier for internasjonal rett	"Oppfyllelse av Montevideo-kriteriene: territorium, folk, regjering, utenlandske relasjoner"
Internasjonal anerkjennelse	"Anerkjennelse fra andre stater – politisk motiverte , ikke automatisk"
Territorial erverv	"Lovlig erverv av statens territorium – nei annektering , ingen flere <i>terra nullius</i> "
Sevasjon	"Ingen generell rett – kun under ekstreme omstendigheter (Reparativ sevasjon)"
Statlig etterfølgelse	"Komplekse overganger angående traktater, eiendeler, gjeld"
Spesielle territorier	"Eksterritorialitet er begrenset og funksjonell – ikke en erstatning for ekte statsdannelse"



Anbefalinger for kommende statsgrunnleggere

1. Juridisk kunnskap er obligatorisk

Internasjonal rett er ikke en valgfri hobby – det er grunnlaget for hver stats opprettelse.

Studie av Montevideo-kriteriene, UNCLOS, Ytre rom-traktaten, Antarktistraktaten, osv.

UForståelse av statlig etterfølgelse, teorier om anerkjennelse og traktatrett .

Lesing av Statlig etterfølgingskonvensjon 1400/98 og dens juridiske forklaringer.

 **TDe som ikke kjenner loven vil ikke bli anerkjent – men ignorert.** .

2. Strebe strategisk etter internasjonal anerkjennelse

Anerkjennelse er politisk – ikke juridisk.

Mål: bilateral anerkjennelse, medlemskap i internasjonale organisasjoner. Bygge diplomatiske relasjoner, delta i multilaterale fora.

 **En stat uten anerkjennelse er som en sender uten en mottaker.**

3. Avkall på vold er ikke forhandlingsbart.

FN-pakten forbyr bruk av makt for å håndheve territoriale krav.

SCession, territorial erverv og selvbestemmelse må være fredelige. I.

Militære midler fører til isolasjon – ikke til legitimitet.

 **De som finner med våpen, taper med ord.**



4. Klart Definer Statsborgerskapssystemet

Hvem tilhører statens befolkning? Hvem mottar rettigheter og plikter?

Klare regler om *ius soli*, *ius sanguinis*, naturalisering og stateløshet .

Beskyttelse av egne borgere i utlandet som en diplomatisk oppgave.

 **En stat uten borgere er et konsept – ikke en juridisk enhet.**

5. Engasjement i Internasjonale Forum

Deltakelse i FN-organer, NGO-nettverk, vitenskapelige konferanser.

Bygge myk makt gjennom kultur, vitenskap, miljøbeskyttelse.

Bruk av digital diplomati og symbolsk anerkjennelse.

 **Synlighet skaper virkelighet – selv uten formell anerkjennelse.**

6. Formuler realistiske forventninger

Mikronasjoner, virtuelle stater og symboliske prosjekter er verdifulle – men begrensede.

Full statsdannelse er sjelden oppnåelig – men delvis statsborgerskap, spesiell status eller eksterritorialitet er realistiske.

Mål: juridisk solide, kreativt utformede og diplomatisk smarte prosjekter.

 **Veien til en stat begynner med et konsept – og avsluttes med en traktat.** .

 **Konklusjon:**

Grunnleggelse av en stat er mulig – men ikke lett



Suksessfaktor	Betydning
Juridisk presisjon	Kunnskap og anvendelse av internasjonal rett
Politisk kløkt	Strategisk anerkjennelse og diplomati
Fredelig implementering	Ikke-vold som en grunnleggende forutsetning
Institusjonell klarhet	"Regjering, grunnlov, statens befolkning"
Internasjonal tilstedeværelse	"Engasjement, synlighet, samarbeid"
Realisme	Å sette mål innenfor mulighetens rike

Alle som ønsker å grunnlegge en stat, må ikke bare drømme – men også handle.

Og gjøre det med lov, med respekt, og med en følelse av realisme.

Bibliografi

Internasjonale traktater & Konvensjoner

Traktat / Konvensjon	År	Innhold / Betydning
FN-pakten	1945	Grunnleggende orden i det internasjonale samfunn
Wien-konvensjonen om traktatrett (VCLT)	1969	"Regler for inngåelse , tolkning og oppsigelse av traktater"
Ytre rom-traktaten	1967	Grunnleggende prinsipper for bruken av ytre rom
FN-konvensjonen om havrett om havet (UNCLOS)	1982	Ordning av havene og maritime soner
Antarktistraktaten	1959	Fredelig bruk og forskning i Antarktis
Protokoll om miljø Beskyttelse av Antarktis Traktat	1991	Beskyttelse av Antarktis miljø
Romregistrering Konvensjon	1975	Registreringskrav for romobjekter
London-konvensjonen	1972	Forbud mot marin forurensning fra avfall
MARPOL-konvensjonen	1973/78	Forebygging av skipsemitterte utslipp
BBNJ-avtalen	2023	Biodiversitet utenfor nasjonal jurisdiksjon
NATO-styrkenes status Avtale (SOFA)	1951	Juridisk status for utenlandske tropper
Konvensjonen om Konstantinopel (Suezkanalen)	1888	Fri transit gjennom Suez kanalen
Torrijos-Carter-traktatene (Panama-kanalen)	1977	Overføring av kanalen til Panama
Wien-konvensjonen om	1978	Regler for traktatsuksessjon



Staters etterfølgelse (Traktater)		
Wien-konvensjonen om Staters etterfølgelse (Eiendeler)	1983	"Deling av eiendeler , arkiver , gjeld"

Juridisk litteratur & kommentarer

- Brownlie, Ian: **Prinsipper for offentlig internasjonal rett**
- Crawford, James: **Opprettelsen av stater i internasjonal rett**
- Shaw, Malcolm N.: **Internasjonal rett**
- Aust, Anthony: **Moderne traktatrett og praksis**
- Dörr/Schmalenbach: **Wien-konvensjonen om traktatrett – Kommentar**
- Wolfrum, Rüdiger (Red.): **Max Planck Encyclopedia of Public International Law**
- Tomuschat, Christian: **Internasjonal rett: Sikring av menneskehetens overlevelse**
- Simma, Bruno (Red.): **FNs pakt – En kommentar**
- Talmon, Stefan: **Anerkjennelse av regjeringer i internasjonal rett**
- Zemanek, Karl: **Statlig etterfølgelse i internasjonal rett**
- Verdross/Simma: **Universelt folkerett**
- Ipsen, Knut: **Folkerett**
- Herdegen, Matthias: **Folkerett**
- Paulus, Andreas: **Folkerett – En studiebok**



FN-dokumenter og rapporter



- FN's generalforsamling resolusjoner (f.eks. 1514, 2625, 3314)
- ICJ rådgivende uttalelse: **Overensstemmelse med internasjonal rett for den ensidige erklæringen om uavhengighet i forhold til Kosovo** (2010)
- FN traktatserie
- FN audiovisuelle bibliotek for internasjonal rett
- FN kontor for juridiske anliggender – Kodifikasjonsdivisjon
- FN internasjonale rettskommisjon rapporter
- Bundestag trykksaker om statstiftelse, sevasjon, internasjonal rett
- Vitenskapelige tjenester fra den tyske Bundestag: WD 2 – 3000 – 020/22 (f.eks. om mikronasjoner)

Wikipedia & nettleksika (med sitering)

- Wikipedia-artikler om:
 - Montevideo-konvensjonen
 - Sealand, Liberland, Molossia
 - UNCLOS, Ytre rom-traktaten, Antarktistraktaten
 - NATO styrkestatusavtale
 - Statlig etterfølgelse
 - Reparativ sevasjon
 - Internasjonale farvann
- Wikisource: Traktattekster og historiske dokumenter
- Wikidata: Strukturert data om stater, traktater, organisasjoner



 Merk:

Wikipedia fungerer som et utgangspunkt – for pålitelige utsagn, bruk alltid primærkilder eller akademisk litteratur.



Domstolsavgjørelser og voldgiftskjennelser

- Palmas-saken (1928) – PCA
- Preah Vihear-tempelet (1962) – ICJ
- Burkina Faso/Mali (1986) – ICJ
- Kamerun/Nigeria (2002) – ICJ
- Kosovo rådgivende uttalelse (2010) – ICJ
- Nottebohm-saken (1955) – ICJ
- Nicaragua mot USA (1986) – ICJ
- Øst-Timor-saken (1995) – ICJ



Internasjonale organisasjoner & fora

- FN
- Den internasjonale lovkommissjonen (ILC)
- Den internasjonale domstolen (ICJ)
- Den internasjonale bunnen myndighet (ISA)
- Arktisk råd
- Donaukommissjonen
- Mekong elvekommissjon
- Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO)



Andre kilder og materiell

- CIA verdensfaktabok
- Verdensbanken: Data om nasjonal gjeld og ressurser
- Rapporter fra Den internasjonale krisegruppen
- NGO-rapporter om mikronasjoner og sevasjon
- Space Foundation: Romgraving og STM
- Det europeiske romfartsbyrå (ESA): Romrett og registrering
- Det tyske føderale utenriksdepartement: Diplomatisk relasjoner og anerkjennelse
- Føderalbyrået for borgeropplæring: Internasjonal rettsforpliktelse
- Juris, Beck-Online, SpringerLink: Tilgang til spesialiserte artikler og kommentarer



Tilleggsmoduler

Ordlista – Internasjonale rettsbegreper forklart enkelt

Begrep	Forklaring med enkle ord
Stat	"Et territorium med en befolkning, regjering, og evnen til å ha utenlandske relasjoner"
Sevasjon	"Separasjon av en del av et land for å danne en ny stat"
Etterfølgelse	"Overtakelse av rettigheter og forpliktelser fra en død stat"
Anerkjennelse	"Bekreftelse fra andre stater på at en stat eksisterer under internasjonal rett"
Eksterritorialitet	"Spesiell status for steder som ikke er underlagt normal suveren jurisdiksjon"
Mikronasjon	"Symbolsk 'stat' uten internasjonal juridisk anerkjennelse"
Retten til selvbestemmelse	"Retten til et folk til å bestemme over sin politiske fremtid"
Reparativ sevasjon	"Sevasjon som en siste utvei i tilfeller av alvorlige brudd på menneskerettigheter"
UNCLOS	"FN-konvensjonen om havrett – regulerer maritime soner og rettigheter"
Ytre rom-traktaten	"Traktat som regulerer bruken av ytre rom – fredelig og uten tilegnelse"
Statlig etterfølgelse	"Overgang av rettigheter og forpliktelser i tilfelle statlig kollaps eller sammenslåing"
status for styrkeavtale	"Tillatelse for tilstedeværelse av utenlandske tropper på eget territorium"
Flaggprinsippet	"Det juridiske systemet til et skip eller luftfartøy er basert på sin opprinnelsesstat"
terra nullius	"'Ingenmannsland' – eksisterer knapt i dag"
Sedvanerett	"Uskrevne regler som oppstår fra praksis og

**Ansvarsfraskrivelse – Utdanning, Satire, Ikke en Instruksjonsmanual**

Denne eBoken er kun for politisk utdanning, juridisk avklaring og satirisk refleksjon.

Den utgjør ikke en oppfordring til faktisk grunnleggende av en stat, sevasjon eller å se bort fra gjeldende juridiske systemer.

Alt innhold er hypotetisk, symbolsk eller vitenskapelig.

Mikronasjoner er kreative prosjekter – ikke juridisk gyldige stater.

Selvstyre utenfor rettsorden er ikke tillatt.

Bruken av internasjonal rett konsepter krever juridisk rådgivning.



Enhver som ønsker å grunnlegge en stat, bør først studere loven – og deretter sjekke virkeligheten.

Matris – Hva er realistisk, hva er symbolsk?

Modell / Mål	Mulig under internasjonal rett	Symbolsk Tillatt	Politisk Realistisk	Kommentar
Klassisk stat Stiftelse	✓	✗	⚠ vanskelig	"Bare med territorium, folk, regjering"
Sevasjon for Menneskerettigheter Brudd	⚠ omstridt	✗	⚠ konfliktutsatt	"Kosovo som en spesiell sak"
Kontraktsmessig Etterfølgelse	✓	✗	✓	"Sør-Sudan , Tsjekkisk/Slovakia"
Mikronasjon på Privat Eiendom	✗	✓	✓	"Symbolsk, kreativ, juridisk ufarlig"
Virtuell stat	✗	✓	✓	"Digital selvbestemmelse n"
Selvadministrasjon (Reichsbürger osv.)	✗	✗	✗	"Ulovlig , straffbart"
Romgraving av private aktører	⚠ omstridt	✓	⚠ juridisk uklar	"USA & Luxembourg med nasjonale lover"
Ekstraterritorial Bruk av Ambassader	✓	✗	✓	"Immunitet, men ikke statsdannelse"
Bruk av Ingenmannsland Land	✗	✓	⚠ symbolsk mulig	"Bir Tawil som en eksempel"

 Realisme er nøkkelen – de som drømmer, må også gjøre regnestykket.

Vedlegg:

Grunnleggende av en ny stat: Juridisk og praktisk aspekter

Grunnleggende i internasjonal rett: Statsdannelse og anerkjennelse

I henhold til internasjonal rett defineres en stat primært av sin **statsdannelse** (statens befolkning, statens territorium, regjering).

Montevideo-konvensjonen (1933) lister fire kriterier: en permanent befolkning, et definert territorium, en effektiv regjering, og kapasitet til å inngå relasjoner med andre stater[1]. I juridisk doktrine refereres dette ofte til som "tre-element doktrine" (folk, territorium, regjering) med det supplerende kriteriet om utenrikspolitisk kapasitet.

Moderne praksis følger for det meste den deklarasjonsteorien:

En stat blir ikke opprettet gjennom anerkjennelse, men ved å oppfylle disse kriteriene[2]. Anerkjennelsen fra andre stater er deretter bare en bekreftende handling som gir en allerede eksisterende stat internasjonale rettigheter og forpliktelser[1][2].

Viktige eksempler illustrerer mekanismene:

Sør-Sudan fikk raskt bred internasjonal anerkjennelse etter en folkeavstemning i 2011 og ble medlem av FN. I kontrast har Somaliland (faktisk uavhengig siden 1991, med sin egen administrasjon og valuta) forblitt internasjonalt ubemerket – ingen FN-medlemskap, ettersom Somalia hevder suverenitet over det.

På samme måte forklarer dette statusen til Taiwan (jf. Republikken Kina) eller de pågående konfliktene over territorier som Kosovo, Transnistria eller Palestina, hvor politiske faktorer bestemmer anerkjennelse.

Seasteading under UNCLOS:

Muligheter og begrensninger

Flytende eller fritt bevegelige bosetninger ("Seasteads") befinner seg i et juridisk grått område under FN-konvensjonen om havrett (UNCLOS). I prinsippet gjelder Art. 87 UNCLOS:

Hvert land kan konstruere kunstige øyer og strukturer på høy sjø[3]. Imidlertid forblir slike installasjoner juridisk under jurisdiksjonen til den staten som registrerer eller reiser dem – analogt med flaggstatsplikten for skip[4]. Selvdrivende installasjoner må tildeles en stat som et skipets flagg.



UNCLOS Artikkel 60(8) fastslår også at kunstige øyer ikke genererer sitt eget krav på territorialfarvann og ikke påvirker bestemmelsen av kystfarvann eller økonomiske soner (EEZ) til andre stater[5].

En Seastead-bosetningen kan derfor aldri bare "kreve" nye territoriale farvann. S .

Juridisk situasjon:

Utenfor nasjonale kystfarvann er en plattform *de jure* underlagt flaggstaten (eller – hvis den er permanent forankret til bunn – kyststaten), aldri en "internasjonal stat." I den eksklusive økonomiske sonen (EEZ) til en kyststat er samtykke nødvendig; uten det faller en seastead under suvereniteten til staten, senest i kystfarvannene (12 NM sone).

Tekniske krav:

Byggingen av enorme flytende strukturer krever massive investeringer i **stabilitet, livsopphold, energi, logistikk**, osv. De må også overholde internasjonale skipsfartsreguleringer (SOLAS, ISPS-kode) og kan måtte klassifiseres som cruiselignende fasiliteter.

Statlige reaksjoner:

Mange stater ser på seasteads med skepsis. For eksempel hadde Thailand en eksperimentell seastead som ble slept bort fra Phuket i 2020 fordi regjeringen anså det som et "brudd på suverenitet"[6]. Det planlagte flytende byen av selskapet **Blue Frontiers** i Fransk Polynesia stoppet opp:

selv om det var et memorandum med den lokale administrasjonen i 2017, erklærte den franske regjeringen avtalen som ulovlig etter valget[7]. Disse eksemplene viser: selv med formell godkjenning (vertstatens memorandum), kan politisk press eller internasjonale lover føre til at et seasteading-prosjekt mislykkes.

Spesielle økonomiske soner (SEZ)

Spesielle økonomiske soner er avgrensede områder innenfor en eksisterende stat med spesielle økonomiske regler. Vanligvis gir staten skatte- og tollfordeler, lempede arbeidslover eller infrastrukturstøtte. Juridisk sett blir SEZ-er vanligvis etablert ved nasjonal lovgivning og plassert under sin egen administrative myndighet.

De har ofte reduserte selskapskatter, 0% toll på import eller eksport, og mindre regulering for å tiltrekke investorer.



Eksempler på beste praksis inkluderer Shenzhen (Kina), Dubai Ports (UAE), eller Eksportsonene i India og Afrika. SEZ-er er vellykkede når det er klare regler, politisk stabilitet, og god infrastruktur.

Juridisk struktur:

Vanligvis vedtar den sentrale parlamentet eller presidenten en lov om SEZ som oppretter en **SEZ-myndighet**. Denne myndigheten kan leie ut eller gi land til investorer. I praksis skaffer utviklere seg bruksrettigheter til landet gjennom **langtidsleieavtaler**, ofte for 20–50 år. I Ghana, for eksempel, kan SEZ-myndigheten leie ut eller selge land på lang sikt [8].

Beste praksis:

Suksessfulle soner investerer i infrastruktur (havner, flyplasser, energi) og gir investorer juridiske og investeringsgarantier. Administrasjonen må være gjennomsigtig og fri for korrupsjon. Mange SEZ-er er avhengige av insentiver som fritak for i mportavgift, forenklet byråkrati og spesielle arbeidslover.

Leieavtaler med stater: En privat operatør eller internasjonalt selskap kan inngå en avtale om å leie land. Slike leieavtaler må overholde vertslandets rammebetingelser (f.eks. investeringsplaner, miljøreguleringer). For eksempel kan stater leie ut land til utenlandske utviklere som deretter opererer i stor grad uavhengig innen SEZ.

På denne måten **forblir suvereniteten hos vertslandet**, mens sonen nyter stor økonomisk frihet.

Vertstateavtaler

Vertstateavtaler er traktater der et land gir et annet (eller en internasjonal organisasjon) visse rettigheter eller immunitet på sitt territorium.

Slike avtaler definerer for eksempel den juridiske statusen til en institusjon, visumreguleringer, skattefritak eller garantier for immunitet.

Kjente eksempler er hovedkvarteravtalene med FN-organisasjonene (den amerikanske avtalen for FNs hovedkvarter i New York) eller med EU og NATO.

I sammenheng med grunnleggelse av en stat, kan de se slik ut:



Regulering av juridisk status:

Staten eller investoren mottar en viss juridisk personlighet (f.eks. juridisk likestilling med en internasjonal organisasjon)[9].

Privilegier/Immuniteter: Unntak fra visse lokale lover, immunitet fra rettslig forfølgelse, eller unntak fra importplikt.

Eksempel:

En avtale signert i 2023 av Nederland med et Europarådet-prosjekt om "Ukraina Skade Register" gir dette registeret stedprivilegier samt nødvendig operativ frihet (skatter, toll, immunitet)[9].

Tjenester:

Vertslandet sikrer infrastruktur (f.eks. land, elektrisitet, telekom) og bistår med visum eller personell.

Skattereguleringer:

Vertslandet gir ofte skattefritak eller spesielle skattesatser for investorer.

Et modelltilfelle er Geneva Hovedkvarter Avtale: den sikrer at den internasjonale organisasjonen kan operere der som om den var lokalisert eksterriortalt. For et nyetablert fellesskap kan lignende avtaler bestemme betingelsene for hvordan det opererer – men alltid formelt under vertslandets suverenitet.

Bankvirksomhet, Valutasystemer og Etterlevelse

Enhver ny eller autonom enhet trenger et finansielt system. Følgende aspekter er sentrale:

Bankvirksomhet:

Enten etableres et eget bankvesen (med en sentralbank), eller så vedtar territoriet reguleringer for utenlandsk valuta og banklisens. Nykommere møter hindringer: uten offisiell anerkjennelse kan det være vanskelig å finne korrespondentbanker (for SWIFT-tilgang) eller å skaffe lisenser.

Eksempel Somaliland:

Frem til 2012 fantes det ingen formelle banker; pengeoverføringer ble håndtert av



pengeoverføringsfirmaer fra utlandet[10]. Først med økende handel begynte Somaliland å innføre banklover og opprette en sentralbank [11][10].

Valutasystem:

Et nytt samfunn kan utstede sin egen valuta, adoptere en eksisterende (dollarisere), eller bruke kryptovalutaer. Å etablere sin egen kontanter krever tillit og kontroll over pengemengden – uten internasjonal aksept forblir man avhengig av byttehandel eller utenlandske valutaer. Mange små stater som Monaco (Euro uten EU-medlemskap) eller Dubai (Dirham) bruker valutaer fra naboland eller internasjonale reservevalutaer.

Etterlevelse (KYC/AML):

For å komme inn i det globale finanssystemet, må den nye enheten overholde høye standarder for anti-hvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering (FATF-kriterier). Banker krever identitetsbekreftelse fra kunder (KYC) og rapporterer mistenkelige saker (AML). Feil kan få alvorlige konsekvenser: ifølge IMF kan utilstrekkelige tiltak mot hvitvasking føre til tap av korrespondentbanker, noe som betyr at banker nekter å samarbeide med et risikabelt finanssenter[12].

En ny stat bør derfor vedta AML-lover, bli enige om en internasjonal informasjonsutveksling, og muligens bli med i Egmont Group (finansielt etterretningsnettverk). Uten slik etterlevelse faller tilliten fra andre finansaktører.

Digital statbygging:

E-Residency, Blockchain-styring, Digitale konstitusjoner

Digitalisering åpner opp nye måter å utøve statlige funksjoner på:

E-Residency:

Estland introduserte verdens første **E-Residency-program** i 2014. Alle kan siden få en estisk digital identitet for å starte en bedrift og åpne bankkontoer på nettet – uten å være fysisk til stede[13].

Dette "digitale borgerskapet" gir ikke passrettigheter, men legger til rette for internasjonal forretningsledelse. Den estiske regjeringen kaller til og med programmet en "ny digital nasjon" og forventer at det til slutt vil være



flere E-bosatte enn faktiske borgere[14].

Andre land (f.eks. Litauen, Ukraina) vurderer lignende modeller.

Blockchain-styring:

I teorien kan regjeringens handlinger og lover representeres som **smarte kontrakter** på en blockchain. Noen prosjekter eksperimenterer med desentraliserte stemmesystemer (f.eks. ved å bruke en DAO – desentralisert autonom organisasjon). Blockchain-teknologi kan håndtere identiteter og kontrakter på en manipulasjonsfri måte.

Digitale konstitusjoner:

Konsepter som **Bitnation** har vist hvordan konstitusjonelle prinsipper kan lagres på blockchain. Bitnation publiserte sin "Pangea" digitale konstitusjon som en smart kontrakt på Ethereum i 2016[15].

De første ti artiklene i dette dokumentet ble lagret på blockchain og fungerer som et evig gyldig rammeverk som kun tolkes av konsensusen til medlemmene[15].

Slike modeller er fortsatt eksperimentelle, men viser at et fellesskap kan fastsette grunnleggende rettigheter og prosedyrer "i kode." Så langt opererer de *de facto* sammen med tradisjonelle rettssystemer; teoretisk sett kunne de imidlertid oppnå gyldighet i et digitalt kollektiv.

Mikronasjoner – Eksempler og Innsikter

Tallrike **mikronasjoner** har erklært seg selv, men knapt noen nyter internasjonal anerkjennelse. Disse eksemplene og deres "lærdommer" er instruktive:

Sealand-prinsippet (siden 1967):

Proklamert på en gammel sjøfort i Nordsjøen, har Sealand alltid vært et nysgjerrig eksempel uten statsdannelse. Ingen annen stat anerkjenner dens suverenitet[16].

Domstolsavgjørelser i Storbritannia tok heller ikke en klar holdning, ettersom plattformen var utenfor de territoriale farvannene på den tiden. Sealand selger tittel-souvenirer (Baronet,



pass) mer som en turistattraksjon.

Hutt River-prinsippet (1970–2020):

En australsk landbrukfamilie erklærte jorden sin som et "prinsipp" i 1970 i protest mot høstkvoter. I flere tiår fungerte det som en quirky mikrostat med sin egen valuta og dokumenter – men var helt isolert internasjonalt. Australia anerkjente aldri Hutt River[17].

Etter høye skattegjeld og pandemitap ble den "lille staten" oppløst i 2020[17].

Leksjon:

Uten broer til moderstaten og konkrete reserver kan et slikt prosjekt ikke overleve i generasjoner.

Liberland (siden 2015):

Tsjekkiske libertarianere gjorde krav på et uløst grenseområde ved Donau mellom Kroatia og Serbia og proklamerte "Liberland." Til tross for omfattende promoteringsturer og virtuelle pass, har Liberland mottatt **ingen offisiell anerkjennelse fra noen FN-stat**[18].

Det kroatiske politiet blokkerer tilgangen. Liberland forblir et politisk eksperiment (og en hyllest til skatteparadiser), men er *de facto* ingenting.

Andre:

Det finnes mange anekdoter om dusinvis av andre (Molossia i Nevada, Conch Republic i Key West som en spøk, Sealand og Hutt River som turistmagneter), men knapt noen varig politisk enhet. Generelt viser det:

Juridisk statlig eksistens krever mer enn en selvvalgt statskode eller fancy ideer. Uten makt og allianser med makter, forblir man på utsiden. Utpressende forsøk (Hutt River erklærte en gang krig mot Australia i 1977) endrer ingenting fundamentalt.

Leksjoner:

Mikronasjoner viser at en virkelig uavhengig stat ikke kan eksistere uten anerkjennelse eller tillatelse fra omgivelsene.



Fredelig nabo toleranse (eller statens aksept) kan være nyttig for turisme, men for i internasjonal juridisk (de jure) anerkjennelse er det nødvendig med en konsensus i politikken til andre stater. Nesten alle mikronasjoner opphørte så snart de politiske rammene endret seg.

Diplomatiske strategier for anerkjennelse

Å oppnå **de facto eller de jure anerkjennelse** er en kjerne strategisk oppgave. Mulige veier og taktikker inkluderer:

Bilateral anerkjennelser:

Først gjøres det et forsøk på å vinne innflytelsesrike stater som støttespillere. Vennskaps- eller handelsavtaler, besøk av statlige representanter, eller tilbud om bistand ("vi vil delta i infrastruktur i bytte mot anerkjennelse") kan vinne godkjenning. Hver diplomatisk handling (åpning av ambassade, statsbesøk) kan tolkes som implisitt anerkjennelse[19].

Internasjonale organisasjoner: Etter stiftelsen streber man etter FN-medlemskap (eller i det minste observatørstatus).

FN-reglene krever en formell søknad til Generalsekretæren og en anbefaling fra FNs sikkerhetsråd (ingen veto stemmer!)[19], etterfulgt av et 2/3 flertall i Generalforsamlingen. Hvis det lykkes, vil staten bli formelt akseptert. Mindre organisasjoner (WHO, UNESCO, IMF) kan ofte bli med med et enkelt flertall og gir legitimitet.

De facto aksept: Noen ganger er det nok for andre stater å **faktisk samhandle med den nye enheten** (f.eks. ved å åpne handelskontorer eller utstede visum). Dette kan også betraktes som stilltiende anerkjennelse[19].

Juridiske argumenter:

Juridisk sett fantes det rammer ment for å hindre anerkjennelse: FN-pakten, for eksempel, forbød ulovlige territoriale gevinster (Rhodesia, Nord-Cyprus ble utstøtt av mange stater på 1960-tallet/70-tallet[20]).

På den annen side fastslo Den internasjonale domstolen i 2010 at generell internasjonal lov ikke kjenner noe generelt forbud mot erklæringer om uavhengighet for nye stater[21].

Dermed er ikke enhver erklæring om uavhengighet ulovlig i seg selv – dens suksess er til syvende og sist politisk.

Pressjon og kompromiss:



En forhandlet avtale med den tidligere suverene staten kan tillate anerkjennelse (f.eks. Mandela forhandlet med apartheid Sør-Afrika).

Uten dialog er det en trussel om sanksjoner eller trusler fra stater som ser sine egne interesser på spill. Av og til gjøres det innrømmelser (deler av et territorium, minoritetsrettigheter) slik at den forgående regjeringen går med på det.

Det er viktig å merke seg:

Anerkjennelse er en politisk gest. Den kan – som med Israel eller Kosovo – avhenge av geopolitiske interesser.

Bred støtte (inkludert fra fremvoksende land) er ofte nødvendig for å overbevise ambivalente makter. En de jure anerkjent stat får kun omfattende rettigheter (f.eks. en plass i FN, diplomatisk immunitet).

Derfor bør diplomater legge vekt på samarbeidsposisjoner (f.eks. forpliktelse til fred, økonomiske fordeler, miljøbeskyttelse) og presentere sin initiativ som konstruktiv.

Forsikringskrav for offshore prosjekter

Offshore konstruksjoner (boreplattformer, flytende byer, mobile plattformer) medfører ulike risikoer s.

Internasjonale forsikringsstandarter er derfor basert på spesielle deknninger. Typiske forsikringer inkluderer [22][23]:

Eiendom og forretningsavbrudd forsikring: Standardpoliser som **London Standard Drilling Barge Form** eller **London Platform Policy** dekker materiell skade på anlegget, forretningsavbrudd (tap av inntekt), og spesielle farer under transport/montering [24][22].

For eksempel finnes det **"Tap av fortjeneste" forsikring** (tap på grunn av en ulykke) og **"Brønnkontroll" forsikring** mot brønnutblåsninger (eksplosjoner, olje/gass lekkasjer) [22].

Ansvar forsikring:

I shippingbransjen håndterer vanligvis en beskyttelse og erstatning (P&I) klubb ansvarsforsikring. Spesielle klubber (Standard Club, GARD, osv.) tilbyr poliser for flytende boring og produksjonsanlegg.

De dekker, blant annet, **personskade og kollisjonsskade**,



"knock-for-knock" ansvar blant kontraktsparter, og miljøskade[23].

I tilfelle av en ulykke med et oljeutslipp dekker policyen kostnadene for miljøopprydding og krav fra tredjeparter. Bergingskostnader (vrakfjerning) og erstatning til tredjeparter (inkludert bøter for miljøbrudd) dekkes også vanligvis[23].

Okkupering sikkerhet:

På grunn av gjeldende maritime standarder (ISM-koden, STCW) må prosjektet også tilby mannskapforsikring og yrkesskedeforsikring. P&I-policyer inkluderer ofte fordeler for personskade til mannskapet[23].

Eksempel på en miljørisiko: Oljesøl på en kyst. Spesielle miljøansvarsforsikringer for offshore-industrien beskytter mot slik miljøskade (olje-forurensning)[22][23].

Oppsummert: Hver offshore stat eller operatør trenger omfattende dekning. I tillegg til den grunnleggende dekningen for anlegget selv og driftsavbrudd, gjelder strenge sikkerhetsstandarder (IMO/ISO-klasser) for godkjenning.

Uten impecca ble forsikring, det finnes verken en byggetillatelse eller en driftslisens .

Internasjonale skatte rammeverk

En ny stat eller autonom sone behandles som et uavhengig territorium for skatteformål. Den må overholde internasjonale standarder for å unngå å skremme bort økonomiske partnere:

Skatteåpenhet:

For å unngå å bli merket som et skatteparadis, bør den nye enheten følge OECD/EU-standarder (utveksling av finansinformasjon, bekjempelse av skatteunndragelse). Ellers kan den ende opp på sanksjonslister.

For eksempel, EUs nåværende "svarteliste" inkluderer mikrostater som **Anguilla, Palau eller Vanuatu** som ikke-samarbeidende skatteparadiser[25].

Listede jurisdiksjoner står overfor økonomiske ulemper: som dårligere tilgang til markeder og strengere kontroll fra forretningspartnere.

Dobbeltbeskatningsavtaler (DTA):

For å unngå å avskrekke investorer og handel med dobbel beskatning, må den nye enheten y



konkludere bilaterale skatteavtaler. Hvis slike avtaler mangler, pålegges kildeskatt og avgifter ofte med maksimal sats, noe som avskrekker økonomiske partnere. Avtaler om informasjonsutveksling (TIEAs) og ideelt medlemskap i OECDs skatteinformasjon nettverk er også viktige.

Internasjonale initiativer:

Store makter og organisasjoner har innført minimum skattesatser og anti-BEPS regler. Siden 2023 har en global minimum skatt på 15% på selskapsprofitter vært i kraft (for mange) (OECD BEPS-prosjekt – "Søyle 2"). En ny stat må lage et rammeverk for dette, ellers er konflikter med OECD-land sannsynlig. Etterlevelse av standarder for bekjempelse av hvitvasking (se ovenfor) og avtaler som FATCA (USA) eller CRS (OECD) er også nødvendig for å sikre bankforbindelser.

Juridisk klassifisering: Internasjonale skatteregler er basert på anerkjennelse som en suveren jurisdiksjon. Bare stater kan bli enige om offisielle skatteparadigmer. En lite ansett enhet må bevise at den eksisterer pålitelig og permanent, ellers vil organisasjoner nekte å inkludere den i multilaterale skatteavtaler.

Konklusjon:

Uten et moderne, transparent skattesystem kan en ny stat lett bli isolert. Aksept fra OECD/EU avhenger av om den overholder globale regler.

Erfaringene med skatteparadiser viser at mangel på samarbeid raskt fører til mottiltak (restriksjoner, høyere kildeskatt fra handelspartnere).

Nyetablerte politiske enheter bør derfor forankre klare, pålitelige skattesystemer i sin grunnlov fra starten av og strebe etter internasjonale avtaler[25].

Kilder:

Grundig evaluering av moderne internasjonale lovtekster (Montevideo-konvensjonen[1][26]), FN/IMO-reguleringer, samt spesialiserte publikasjoner om seasteading[3][5][6][7], spesielle økonomiske soner[8], vertstateavtaler[9], finanssystemer og etterlevelse[11][10][12], digital statbygging[13][15], mikronasjoner[17][18][16], anerkjennelsespraksiser[19], offshore forsikring[24][22][23], og internasjonal skattepolitikk[25].

[1] [26] Avalon-prosjektet: Konvensjon om rettigheter og plikter for stater (inter-amerikansk); 26. desember 1933https://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp

[2] [eda.admin.chhttps://www.eda.admin.ch/dam/eda/no/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtlig-e-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/no/documents/das-eda/organisation-eda/dv/voelkerrechtlig-e-erkennung-staaten-regierungen_DE.pdf)

[3] [4] Flytende suverene teknologiske øyparadiser? Om det juridiske rammeverket og statusen til flytende kunstige øyer i høy sjø – Internasjonal rett Blogg<https://internationallaw.blog/2023/11/13/floating-sovereign-tech-island-paradises-on-the-legal-framework-and-status-of-floating-artificial-islands-in-the-high-seas/>

[5] [cs.brown.eduhttps://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/FN_Convention.pdf](https://cs.brown.edu/courses/csci1800/sources/assignments/FN_Convention.pdf)

[6] Seasteading – et forfølgelig prosjekt for de rike eller fremtiden til menneskeheten? | Hav | Guardian<https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/24/seasteading-a-vanity-project-for-the-rich-or-the-future-of-humanity>

[7] Flytende byprosjekt – The Seasteading Institute<https://www.seasteading.org/floating-city-project/>

[8] [journalofspecialjurisdictions.comhttps://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194](https://journalofspecialjurisdictions.com/index.php/jsj/article/download/43/20/194)

[9] Gastlandverdrag mellom Kongeriket Nederlandene og Europarådet angående setet for registreringen av skader forårsaket av aggresjonen fra Den russiske føderasjonen mot Ukraina; Strasbourg, 14. juli 2023<https://rd4u.coe.int/documents/358068/372244/Host+Stat+Agreement.pdf/e6e12d32-69fe-5767-9147-11bbfef8f5f0?t=1708702341162>

[10] [11] Somaliland beveger seg mot en ny bankæra | Fremtiden for utvikling | Den



Guardian

<https://www.theguardian.com/global-development/2012/jul/23/somaliland-towards-news-banking-era>

[12] Anti-Money Laundering og Bekjempelse av finansiering av terrorisme <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>

[13] [14] Estisk E-Residency & Blockchain-styring, forklart - CoinCentral <https://coincentral.com/estonia-e-residency-blockchain-governance-explained/>

[15] sciencespo.fr <https://www.sciencespo.fr/public/chaire-numerique/wp-content/uploads/2023/11/chaire-digitale-g-tusseau-consitutionalism.pdf>

[16] Sealand-prinsippet | UC Geografi <https://legacy.geog.ucsb.edu/the-principality-of-sealand/>

[17] Hutt River-provinsen i WA, Australias eldste mikronasjon, er klar til å gjenforenes med Commonwealth - ABC Nyheter <https://www.abc.net.au/news/2020-08-03/hutt-river-province-dissolves-into-commonwealth/12518898>

[18] Liberland - Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Liberland>

[19] [20] [21] Diplomatisk anerkjennelse - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_anerkjennelse

[22] [23] [24] Forsikring av offshore oljeplattformer <https://www.atlas-mag.net/en/article/insurance-of-offshore-oil-platforms>

[25] EU-liste over ikke-samarbeidende jurisdiksjoner for skatteformål - Consilium <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/>

Les mer om det:

 Nettsted - WSD - Verdens
etterfølgingsdokument 1400/98<http://world.rf.gd>

 Nettsted - Elektrisk
teknokrati<http://ep.ct.ws>

 Les eBøker & Last ned gratis
PDF:<http://4u.free.nf>

 YouTube-kanal<http://videos.xo.je>

 Podcast Show
<http://nwo.likesyou.org>

 Startside WSD & Elektrisk
paradis<http://paradise.gt.tc>

 Bli med i NotebookLM Chat
WSD:<http://chat-wsd.rf.gd>

 Bli med i NotebookLM Chat Elektronisk
paradis:<http://chat-et.rf.gd>

 Bli med i NotebookLM Chat Nasjonal
bygg
<http://chat-kb.rf.gd><http://micro.page.gd>

 Mikronasjons eventyrbok: Slaktivistens guide til å
redde en skog (Ved å erklære det som et
land<https://g.co/gemini/share/9fe07106aff>

 Kjøperens memoarer: En reise
til ubevisst suverenitet 
<http://ab.page.gd>

 Blacksite
blogg:<http://blacksite.iblogger.org>



 Cassandra Cries - Icecold AI Music vs WWIII på
SoundCloud<http://listen.free.nf>

 Dette er
anti-krigsmusikk<http://music.page.gd>

 Støtt vårt
oppdrag:<http://donate.gt.tc>

 Støtt
butikken:<http://nwo.page.gd>

 Støtt
butikken:<http://merch.page.gd>

 Universell / Uten betingelser
grunninntekt (UBI)<http://ubi.gt.tc>

 UBI Eventyrbok: Wishmaster og Paradiset av
Maskiner:<https://g.co/gemini/share/4a457895642b>

 YouTube forklaringsvideo om Universell
Grunninntekt (UBI):<https://youtu.be/cbyME1y4m4o>

 Podcast episode om Universell Grunninntekt
(UBI):<https://open.spotify.com/episode/1oTeGrNnXazJmkBdyH0Uhz>

 Video: Drøm Din Egen Stat til
Virkelighet<https://youtu.be/zGXLeYJsAtc>

 Video: Hvordan Starte Din Egen Land (Uten å Bli
Arrestert)https://youtu.be/KTL6imKT3_w

 Video: Flagg, Lover, og Ingen
mannsland: Anatomien til en Moderne
Mikronasjon  <https://youtu.be/ToPHDtEA-JI>

 DIY Mikronasjon Suverenitet: Grunnlov & Trinn-for-trinn
instruksjoner for å erklære uavhengighet 
<https://youtu.be/WsJetIjF5Q>

 Ditt nasjon på 30 dager: Idé,
Territorium, Konsept, Plan 
<https://youtu.be/JSk13GnVMdU>



Blogginnlegg:

👍 UBI - Uten betingelser grunninntekt og Elektronisk

teknokrati <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/post/ubi-unconditional-basic-income-electronic-technocracy>

👍 Uten betingelser grunninntekt - Uten betingelser grunninntekt og den Elektroniske

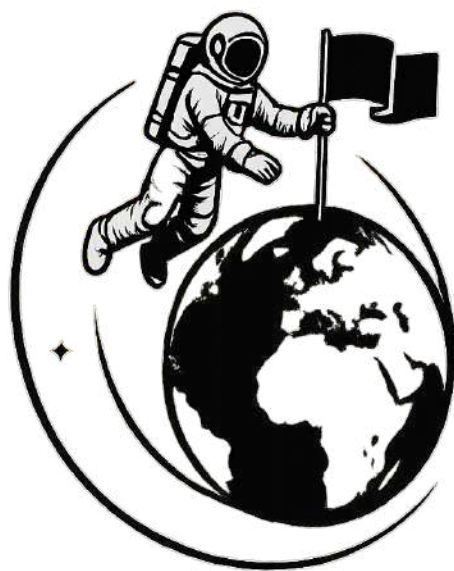
Technokrati <https://worldsold.wixsite.com/electric-technocracy/de/post/bge-bedingungsloses-grundeinkommen-elektronische-technokratie>

🚩 Nå eller aldri: Grunn din egen stat – Suverenitet med AI-st

øtte <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/en/post/ai-chat-now-or-never-establish-your-own-state>

🚩 Nå eller aldri: Grunn din egen stat – Suverenitet med KI-chat

veiledning <https://worldsold.wixsite.com/world-sold/post/deinen-eigenen-staat-gruenden-souveraenität-mit-ki-chat-begleitung>



World
SUCCESSION
DEED
1400/98